

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 18 moharrem 1440 – 28 septembre 2018

161^{ème} année

N° 78

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de la Défense Nationale

Nomination d'un chargé de mission.....	3235
Nomination du chef du cabinet	3235

Ministère de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises

Arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 21 septembre 2018, portant approbation du règlement de sécurité spécifique aux bâtiments abritant des établissements dangereux, insalubres ou incommodes	3235
--	------

Ministère de l'Energie, des Mines et des Energies Renouvelables

Décret gouvernemental n° 2018-790 du 29 août 2018, relatif aux conditions de nomination et de retrait dans les postes fonctionnels de la compagnie tunisienne de forage.....	3236
Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 30 août 2018, portant approbation de la révision du contrat type de vente à la société tunisienne de l'électricité et du gaz de l'énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables soumis à l'autorisation	3239

Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 7 septembre 2018, portant ouverture et fermeture de la campagne de cueillette de l'alfa pour l'année 2018-2019	3272
---	------

Ministère de la Santé

Arrêté du ministre de la santé du 27 août 2018, portant approbation de la modification du cahier des charges relatif à l'exercice de la profession d'opticien optométriste de libre pratique approuvé par l'arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 2001	3277
Arrêtés du ministre de la santé du 28 septembre 2018, portant délégation de signature	3278
Arrêté du ministre de la santé du 21 septembre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques au ministère de la santé	3279
Arrêté du ministre de la santé du 21 septembre 2018, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques au ministère de la santé	3281
Arrêté du ministre de la santé du 21 septembre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques au ministère de la santé	3282
Arrêté du ministre de la santé du 21 septembre 2018, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques au ministère de la santé	3283
Arrêté du ministre de la santé du 21 septembre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques au ministère de la santé	3284
Arrêté du ministre de la santé du 21 septembre 2018, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques au ministère de la santé...	3285
Arrêté du ministre de la santé du 21 septembre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de commis de la santé publique	3286
Arrêté du ministre de la santé du 21 septembre 2018, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de commis de la santé publique.....	3287
Nomination de directeurs	3288
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur	3288
Nomination de sous-directeurs	3288
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de chef de service	3289
Nomination de chefs de service	3289
Nomination d'un directeur d'hôpital de circonscription	3290
Nomination de chefs de circonscriptions sanitaires	3290
Nomination de chefs de service hospitaliers	3290
Nomination d'un médecin major de la santé publique	3291
Nomination de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire.....	3291
Cessation de fonctions d'un inspecteur régional	3291

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Nomination de directeurs	3291
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur	3292
Nomination de sous-directeurs	3292
Nomination de chefs de service	3293
Nomination de rédacteurs d'actes	3296

décrets et arrêtés

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Par décret gouvernemental n° 2018-788 du 25 septembre 2018.

Monsieur Abdelhak Elkhmiri, conseiller à la cour des comptes, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de la défense nationale, à compter du 1^{er} octobre 2018.

Par décret gouvernemental n° 2018-789 du 25 septembre 2018.

Monsieur Abdelhak Elkhmiri, conseiller à la cour des comptes, est nommé chef du cabinet du ministre de la défense nationale, à compter du 1^{er} octobre 2018.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 21 septembre 2018, portant approbation du règlement de sécurité spécifique aux bâtiments abritant des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la constitution,

Vu le code de travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2017-54 du 24 juillet 2017 en ses articles 293 à 324,

Vu la loi n° 93-121 du 27 décembre 1993, portant création de l'office national de la protection civile,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,

Vu le code de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments promulgué par la loi n° 2009-11 du 2 mars 2009, et notamment son article 4 et ses articles 42 à 45,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016,

Vu le décret n° 2006-2687 du 9 octobre 2006, relatif aux procédures d'ouverture et d'exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement.

Arrêtent :

Article premier - Est approuvé, le règlement de sécurité spécifique aux bâtiments abritant des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 septembre 2018.

Le ministre de l'intérieur

Hichem Fourati

*Le ministre de l'industrie
et des petites et moyennes entreprises*

Slim Feriani

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2018-790 du 29 août 2018, relatif aux conditions de nomination et de retrait dans les postes fonctionnels de la compagnie tunisienne de forage.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999, la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003 et la loi n° 69-2007 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relatif à l'enseignement supérieur, telle que complétée et modifiée par le décret-loi n° 2011-1665 du 4 août 2011,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, relatif aux conditions d'obtention du diplôme nationale de doctorat, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-2493 du 31 octobre 2001, tel que modifié et complété par le décret 2003-1665 du 4 août 2003 et le décret n° 2012-1227 du 1^{er} août 2012,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-643 du 2 mars 2009,

Vu le décret n° 99-2643 du 22 novembre 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de la compagnie tunisienne de forage,

Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en études d'ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leurs charges tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-510 du 13 avril 2016,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de la tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2008-3737 du 11 décembre 2008 et le décret n° 2010-90 du 20 janvier 2010 et le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,

Vu le décret n° 2006-1002 du 3 avril 2006, relatif aux conditions de nomination et de retrait dans les postes fonctionnels au sein de la compagnie tunisienne de forage, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-3048 du 12 octobre 2009,

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de licence dans différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », tel que modifié et complété par le décret n° 2013-1469 du 26 avril 2013,

Vu le décret n° 2013-47 du 4 janvier 2013, relatif au cadre général du régime des études et des conditions d'obtention du diplôme national de doctorat dans le régime « LMD »,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016, relatif à la création du ministère de l'énergie et des mines, fixant ses attributions et les structures s'y rattachant,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-653 du 29 mai 2017, fixant l'organigramme de la compagnie tunisienne de forage,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Les emplois fonctionnels au sein de la compagnie tunisienne de forage sont arrêtés comme suit :

- chef de service,

- sous-directeur,

- directeur,

- directeur central.

Art. 2 - Les emplois fonctionnels de directeur central, de directeur, de sous-directeur et de chef de service au sein de la compagnie tunisienne de forage, ainsi que leur intérim sont attribués et retirés par décision du président-directeur général de la compagnie conformément aux règlements en vigueur.

Art. 3. - Les emplois fonctionnels visés à l'article premier sont attribués selon les conditions suivantes :

a- L'emploi fonctionnel doit être vacant et prévu dans l'organigramme de la compagnie tunisienne de forage,

b- Le candidat doit remplir les conditions minimales fixées au tableau ci-après, ainsi que les conditions particulières de l'emploi fonctionnel concerné. La spécialité du candidat doit être adaptée à la nature du poste :

Emploi fonctionnel	Conditions minimales
Chef de service	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1- être titulaire d'un diplôme national d'ingénieur ou d'un mastère (système LMD), ou d'un diplôme des études approfondies (DEA ancien régime) ou d'un diplôme équivalent et justifie d'une ancienneté de deux ans au moins au sein de la compagnie tunisienne de forage, ou de quatre ans dans le secteur public. 2- être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et justifie d'une ancienneté de quatre ans au moins au sein de la compagnie tunisienne de forage, ou de six ans dans le secteur public. 3- être titulaire d'une licence selon le système LMD ou d'un diplôme équivalent et justifie d'une ancienneté de cinq ans au sein de la compagnie tunisienne de forage, ou de sept ans dans le secteur public. 4- être titulaire d'un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur, de technicien supérieur ou d'un diplôme équivalent et justifie d'une ancienneté de sept ans dans la catégorie haute maîtrise au moins à la compagnie tunisienne de forage. 5- être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent avec une ancienneté à la compagnie tunisienne de forage de neuf ans au moins dans la catégorie haute maîtrise.
Sous-directeur	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1- être titulaire d'un diplôme national d'ingénieur ou d'un mastère (système LMD), ou d'un diplôme des études approfondies (DEA ancien régime) ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de chef de service durant une période au moins, de quatre ans au sein de la compagnie tunisienne de forage ou de six ans dans le secteur public. 2 - être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de chef de service durant une période au moins de cinq ans au sein de la compagnie tunisienne de forage ou de sept ans dans le secteur public. 3- être titulaire d'une licence selon le système LMD ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de chef de service durant une période au moins de sept ans au sein de la compagnie tunisienne de forage ou de neuf ans dans le secteur public. 4- être titulaire d'un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur, de technicien supérieur ou d'un diplôme équivalent avec une ancienneté au moins de dix ans dans la catégorie haute maîtrise et avoir exercé la fonction de chef de service au sein de la compagnie tunisienne de forage durant une période au moins de huit ans.

Emploi fonctionnel	Conditions minimales
Directeur	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1- être titulaire d'un doctorat et justifie d'une ancienneté au sein de la compagnie tunisienne de forage de quatre ans au moins ou de six ans dans le secteur public. 2- être titulaire d'un diplôme national d'ingénieur ou d'un mastère (système LMD), ou d'un diplôme des études approfondies (DEA ancien régime) ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé: - La fonction de sous-directeur durant une période de quatre ans au moins au sein de la compagnie tunisienne de forage. - Ou la fonction de chef de service durant une période de huit ans au moins au sein de la compagnie tunisienne de forage. - Ou la fonction de sous directeur durant une période de six ans au moins dans le secteur public. 3- être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé : - La fonction de sous- directeur durant une période de quatre ans au moins au sein de la compagnie tunisienne de forage. - Ou la fonction de chef de service durant une période de dix ans au moins au sein de la compagnie tunisienne de forage. - Ou la fonction de sous-directeur durant une période au moins de six ans dans le secteur public. Pour le décompte de la période minimale, il est tenu compte de l'ancienneté dans la fonction du chef de service et du sous-directeur.
Directeur central	Le candidat doit remplir la condition suivante : être titulaire, au moins d'un diplôme de maîtrise ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de directeur au sein de la compagnie tunisienne de forage durant une période de quatre ans au moins ou de six ans dans le secteur public.

Art. 4 - Les agents chargés de l'un des emplois fonctionnels prévus à l'article premier du présent décret gouvernemental bénéficient des indemnités et avantages y afférents en vertu d'une décision du président directeur général, et ce, conformément à la réglementation en vigueur prévue par le statut particulier des agents de la compagnie tunisienne de forage.

Art. 5 - Le retrait des emplois fonctionnels précités, à l'article premier du présent décret gouvernemental, s'effectue par décision du président-directeur général de la compagnie sur la base d'un rapport écrit motivé du chef hiérarchique et des observations écrites de l'agent concerné.

Le retrait des emplois fonctionnels entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages afférents à ces emplois.

Toutefois, l'agent en question conserve les indemnités et les avantages relatifs à l'emploi fonctionnel qu'il a assuré, et ce, durant une année tant qu'il n'a pas été chargé d'une autre fonction, à condition que :

- le retrait de l'emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire de deuxième degré ou par une suspension des fonctions pour faute grave,

- l'intéressé ait une ancienneté de deux ans au moins dans l'emploi fonctionnel considéré.

Art. 6 - La nomination par intérim aux emplois fonctionnels de chef de service, de sous-directeur, de directeur et de directeur central est attribuée pour une année renouvelable une seule fois aux agents remplissant les conditions de nomination prévues à l'article 3 du présent décret gouvernemental. Toutefois, la condition de l'ancienneté requise est diminuée d'une année.

L'agent chargé d'un emploi fonctionnel par intérim bénéficie des indemnités et des avantages afférents à l'emploi fonctionnel en question conformément à la réglementation en vigueur prévue par le statut particulier des agents de la compagnie tunisienne de forage.

L'emploi fonctionnel par intérim est retiré sur décision du président-directeur général de la compagnie tunisienne de forage.

Le retrait de l'intérim entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages précités.

La période d'intérim n'est pas considérée pour le décompte de l'ancienneté requise à la nomination dans les emplois fonctionnels prévus à l'article 3 du présent décret gouvernemental.

Art. 7 - Il est, automatiquement, mis fin à la nomination dans les emplois fonctionnels dans les cas suivants :

- nomination dans un autre emploi fonctionnel,
- le détachement,
- la mise en disponibilité,
- l'arrêt définitif de l'exercice de la fonction,
- la mutation.

Art. 8 - Nonobstant les conditions prévues par le présent décret gouvernemental, les agents nantis d'emplois fonctionnels à la date de sa parution conservent leurs emplois fonctionnels prévus par l'organigramme de la compagnie tunisienne de forage.

Art. 9 - Le présent décret gouvernemental annule et remplace toutes dispositions antérieures contraires et notamment le décret n° 2006-1002 du 3 avril 2006, relatif aux conditions de nomination et de retrait dans les postes fonctionnels au sein de la compagnie tunisienne de forage, tel que modifié par le décret n° 2009-3048 du 12 octobre 2009.

Art. 10 - Le ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 août 2018.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre de l'énergie, des
mines et des énergies
renouvelables
Khaled Kaddour

Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 30 août 2018, portant approbation de la révision du contrat type de vente à la société tunisienne de l'électricité et du gaz de l'énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables soumis à l'autorisation.

Le ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables,

Vu la constitution,

Vu le décret-loi n° 62-8 du 3 avril 1962, portant création et organisation de la société tunisienne de l'électricité et du gaz ratifié par la loi n° 62-16 du 24 mai 1962, tel que modifié et complété par la loi n° 70-58 du 2 décembre 1970 et la loi n° 96-27 du 1^{er} avril 1996,

Vu la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables,

Vu le décret n° 64-9 du 17 janvier 1964, portant approbation du cahier des charges relatif à la fourniture de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire de la République,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016, portant création du ministère de l'énergie et des mines et fixant ses attributions et les structures qui lui sont rattachées,

Vu décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24 août 2016, fixant les conditions et les modalités de réalisation des projets de production d'électricité à partir des énergies renouvelables,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 9 février 2017, portant approbation du contrat type de vente à la société tunisienne de l'électricité et du gaz de l'énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables soumis à l'autorisation,

Vu l'avis du conseil de la concurrence.

Arrête :

Article premier - Est approuvée la révision du contrat type de vente à la société tunisienne de l'électricité et du gaz de l'énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables soumis à l'autorisation annexé au présent arrêté.

Art. 2 - La version révisée annexée au présent arrêté remplace le contrat type de vente à la société tunisienne de l'électricité et du gaz de l'énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables soumis à l'autorisation approuvé par l'arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 9 février 2017.

Art. 3 - Le présent arrêté entre en vigueur à partir de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 août 2018.

Le ministre de l'énergie, des mines et
des énergies renouvelables
Khaled Kaddour

Vu
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

CONTRAT DE VENTE A LA SOCIETE TUNISIENNE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ
DE L'ENERGIE ELECTRIQUE PRODUITE A PARTIR DES ENERGIES
RENOUVELABLES ASSUJETTIE A UNE AUTORISATION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz dont le siège Social est sis à Tunis, 38 rue Kémal Ataturk, inscrite au registre de commerce sous le numéroet ayant pour matricule fiscal le numéroci-après désignée par " STEG " et représentée aux fins des présentes par son Président Directeur Général, Mme/Mr,

d'une part

ET

Le Porteur de Projet titulaire de l'accord de principe n° dudont l'adresse.....
.....
.....

d'autre part.

PREAMBULE

Vu le décret-loi n° 62-8 du 3 avril 1962, portant création et organisation de la société tunisienne de l'électricité et du gaz ratifié par la loi n° 62-16 du 24 mai 1962, tel que modifié et complété par la loi n° 70-58 du 2 décembre 1970 et la loi n° 96-27 du 1^{er} avril 1996,

Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale,

Vu la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la production de l'électricité à partir des énergies renouvelables, notamment les articles 12 et 22,

Vu le décret n° 64-9 du 17 janvier 1964, relatif au Cahier des Charges relatif à la fourniture de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire de la république tunisienne,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24 août 2016, fixant les conditions et les modalités de réalisation des projets de production et de vente d'électricité à partir des énergies renouvelables,

Vu l'arrêté du Ministre chargé de l'énergie du 9 février 2017, portant approbation du Cahier des Charges relatif aux exigences techniques de raccordement et d'évacuation de l'énergie électrique des installations des énergies renouvelables sur le Réseau électrique national,

Vu l'arrêté du Ministre chargé de l'énergie du fixant les tarifs d'achat par la STEG de l'énergie électrique produite à partir d'installations des énergies renouvelables,

Vu l'arrête du Ministre chargé de l'énergie du portant approbation du projet de production électrique à partir des énergies renouvelables conformément à l'article 12 de la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015,

Vu l'avis annuel publié le par le Ministre chargé de l'énergie fixant les besoins nationaux en énergies renouvelables.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : DEFINITIONS

Au sens du présent contrat, ci-après désigné « Contrat », on entend par :

– **Année d'Exploitation** : signifie

- la période commençant à la Date de début de l'exploitation et se terminant le 31 décembre suivant,
- toutes périodes suivantes commençant le premier janvier et se terminant le 31 décembre suivant,
- la période commençant le premier janvier de la dernière année du Contrat et se terminant le dernier jour de la période contractuelle.

– **Autorisation** : autorisation ministérielle prévue par l'article 12 de la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015 relative à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables,

– **Autorité Spécialisée** : l'autorité prévue par l'article 38 de la loi n° 2015-12 relative à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables,

– **Bonnes Pratiques Industrielles** : les standards, procédures et pratiques qui sont généralement reconnues internationalement comme de bonnes et prudentes pratiques pour la construction et l'exploitation de projets d'énergie renouvelable de même nature en prenant en considération les spécificités de l'Unité de Production et du Site,

– **Cahier des Charges** : Le cahier relatif aux exigences techniques de raccordement et d'évacuation de l'énergie électrique produite à partir des installations des énergies renouvelables raccordées sur le Réseau Haute et Moyenne tension, qui fait partie intégrante du présent Contrat,

Cas de Force Majeure : est considéré comme Cas de Force Majeure tout événement présentant un caractère à la fois imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté de la Partie qui s'en prévaut empêchant la Partie qui en est affectée d'exécuter tout ou Partie des obligations mises à sa charge par le présent Contrat tels que :

- Les phénomènes naturels dont l'intensité est inhabituelle au pays notamment les inondations, incendies, tempêtes, explosions, foudres, glissements de terrain ou tremblements de terre ;
- Epidémie, guerre, révolution, révolte, émeutes ou blocus ;
- Grèves à l'exception de celles du personnel du titulaire ;
- Restrictions gouvernementales.

Nonobstant toute autre stipulation du Contrat, en aucun cas une difficulté financière ne peut constituer un Cas de Force Majeure.

– **Commission Technique** : la commission technique de production indépendante privée d'électricité à partir des énergies renouvelables prévue par la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015 relative à la production de l'électricité à partir des énergies renouvelables,

– **Date de début de l'exploitation** : la date de l'attestation de mise en exploitation remise par la STEG au Producteur prévue à l'article 5 du présent Contrat,

– **Dollar, US\$ ou Dollar US** : signifie la monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique,

– **Energie Cédée** : l'énergie issue de l'Unité de Production et injectée sur le Réseau diminuée des pertes électriques sur la Liaison selon le taux indiqué dans la fiche technique à l'annexe 8,

– **Energie Livrée** : l'énergie électrique active, mesurée en KWh, produite par l'Unité de Production et injectée au Point de Livraison,

– **Energie Non Enlevée (ENE)** : la quantité d'énergie, exprimée en kWh, que la STEG aurait dû enlever en dehors des arrêts programmés, des franchises contractuelles pour les arrêts non programmés et des Cas de Force Majeure à condition que l'Unité de Production soit capable de fournir cette énergie au moment de l'indisponibilité du Réseau,

– **Essais de Réception** : les tests réalisés par le Producteur et la STEG pour vérifier que l'Unité de Production est conforme aux exigences du Cahier des Charges,

– **Jours Ouvrables** : correspondent à tous les jours de la semaine à l'exception des jours fériés et du jour de repos hebdomadaire,

– **Liaison** : le tronçon de ligne reliant le Point de Livraison et le Point de Raccordement,

– **Mois d'Exploitation** : les mois calendaires de toute Année d'Exploitation sous réserve que :

- le dernier Mois d'Exploitation commence le premier jour du mois au cours duquel le Contrat prend fin et se termine le dernier jour de la période contractuelle,

- le premier Mois d'Exploitation : le mois durant lequel la mise en service a été effectuée. Il commence à la Date de début de l'exploitation et se termine le dernier jour du dit mois.

– **Parties** : les signataires du présent Contrat,

– **Point de Livraison** : ce point est situé conformément aux indications portées sur descriptif, plan et schéma figurant en annexe,

– **Point de Raccordement** :le point où s’effectue le raccordement de l’Unité de Production au Réseau conformément au descriptif, plan et schéma figurant en annexe,

– **Porteur de Projet** : toute personne physique ou morale ayant obtenue l'accord de principe octroyée par décision du Ministre chargé de l'énergie,

– **Poste de Livraison** :l’ouvrage et les équipements nécessaires installés au Point de Livraison,

– **Producteur** :la société de projet ayant rempli toutes les conditions prévues par les textes d’application de la loi n° 2015-12 du 11 Mai 2015 relative à la production d’électricité à partir des énergies renouvelables,

– **Production Annuelle Prévisionnelle** :quantité d'énergie, exprimée en kWh, qu'une Unité de Production est susceptible de produire durant une année évaluée à partir des caractéristiques techniques des équipements et des données météorologiques et topographiques du Site,

– **Puissance Installée** : la puissance maximale développée par l’Unité de Production dans les conditions optimales,

– **Réseau** : le réseau électrique national de moyenne tension 10, 15 et 30 kV et de haute tension 90, 150, 225 et 400 kV,

– **Site** : le lieu d’implantation, d’installation et d’exploitation de l’Unité de Production d’électricité à partir des énergies renouvelables,

– **Unité de Production** : les installations, bâtiments, équipements et accessoires destinés à la production de l’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables tels que définis dans le descriptif, plan et schéma figurant en annexe.

ARTICLE 2 : OBJET DU CONTRAT

Le présent Contrat a pour objet de fixer les droits et les obligations des deux Parties et notamment les conditions selon lesquelles le Producteur vend la totalité de l’Energie Cédée exclusivement à la STEG assujettie aux autorisations moyennant un tarif d’achat fixé par arrêté du Ministre chargé de l’énergie pour toute la durée du Contrat et conformément aux conditions du Cahier des Charges.

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU CONTRAT

Les documents suivants sont annexés au présent Contrat et en font partie intégrante :

ANNEXE 1 - Une copie de l’accord de principe du Ministre chargé de l’énergie approuvant la réalisation du projet de production de l’électricité à partir d’énergies renouvelables conformément à l’article 12 de la loi n° 2015-12 du 11 Mai 2015,

ANNEXE 2- Le Cahier des Charges paraphé en toutes ses pages et signé par le Producteur,

ANNEXE 3 - Un descriptif de l’Unité de Production,

ANNEXE 4- Le plan de situation de l’Unité de Production indiquant ses limites géographiques,

ANNEXE 5- Un schéma électrique de l’Unité de Production explicitant le système de production d’électricité et décrivant les circuits de distribution,

ANNEXE 6 - Le descriptif technique d'éventuelles sources autonomes d'électricité pouvant, le cas échéant, alimenter tout ou partie des circuits électriques normalement alimentés par l’Unité de Production,

ANNEXE 7- Le descriptif technique des équipements de mesure et de comptage de l'électricité produite par l’Unité de Production, et de l’Energie livrée sur le Réseau,

ANNEXE 8 - Fiche technique selon le modèle annexé au présent Contrat,

ANNEXE 9 - Etude détaillée de raccordement de l'Unité de Production et d'évacuation de l'électricité produite sur le Réseau.

Les documents suivants seront annexés préalablement à la Date de début de l'exploitation et en feront partie intégrante :

ANNEXE 10- Le procès-verbal de réception technique de l'Unité de Production par la STEG et le Producteur,

ANNEXE 11- Une copie de l'Autorisation prévue par l'article 17 de la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015,

ANNEXE 12- Une attestation d'assurance couvrant les polices d'assurances requises,

ANNEXE 13- Arrêté ministériel du..... fixant le tarif d'achat de l'Energie Cédée (Art. 22 de la loi n° 2015-12),

ANNEXE 14 - Etude d'impact sur l'environnement,

ANNEXE 15 -Copie du registre de commerce,

ANNEXE 16 - Statut de la Société de Projet.

ANNEXE 17 - Méthodologie de calcul de l'Energie Non Enlevée (ENE)

ANNEXE 18 –Modèle Type d'Accord Direct

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET VALIDITE DU CONTRAT

Le présent Contrat entrera en vigueur à la satisfaction de l'ensemble des conditions suivantes :

- La signature du présent Contrat par les deux Parties,
- Le règlement par le Producteur des montants relatifs à tous les ouvrages, travaux et prestations réalisés par la STEG pour le raccordement de l'Unité de Production le cas échéant,
- La signature par les deux parties du procès-verbal de réception technique du Poste de Livraison du Producteur,
- La signature par les deux parties du procès-verbal de réception technique certifiant la conformité de l'Unité de Production aux conditions de l'Autorisation et aux spécifications du Cahier des Charges relatifs au raccordement et à l'évacuation de l'électricité produite sur le Réseau,
- Entrée en vigueur de l'arrêté ministériel de l'Autorisation,
- La remise des quittances d'assurance requises.

La durée du présent Contrat commencera à la date d'entrée en vigueur de celui-ci et continuera jusqu'à la fin de l'Autorisation.

La durée du Contrat pourrait être étendue en cas d'extension de la durée de l'Autorisation conformément à la décision du Ministre chargé de l'énergie sur avis de la Commission Technique et fera l'objet d'un avenant au Contrat.

ARTICLE 5 : DATE DE DEBUT D'EXPLOITATION

La STEG devra prononcer la date de début de l'exploitation de l'Unité de Production après :

- La remise à la STEG de tous les documents énumérés à l'article 3 du présent Contrat,
- La satisfaction des conditions prévues à l'article 4 du présent Contrat,
- La publication au Journal Officiel de la République Tunisienne de l'arrêté relatif à l'octroi de l'Autorisation.

ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS RECIPROQUES

Le Producteur est responsable des démarches en vue de l'obtention de l'ensemble des permis et autorisations requis par la réglementation en vigueur et nécessaires au développement, à la construction, à la mise en service et à l'exploitation et la maintenance de l'Unité de Production. À cet effet, le Producteur s'engage à saisir les autorités gouvernementales dans les délais et formes requis.

Le Producteur s'engage à délivrer toutes les notifications exigées par le Contrat et autoriser toutes les mesures d'inspection nécessaires permettant d'obtenir les permis et autorisations exigés pour le développement du projet et s'acquitter des paiements liés à ces permis.

Le Producteur s'engage à construire et exploiter l'Unité de Production ainsi que l'installation de raccordement et le Poste de Livraison conformément aux documents contractuels mentionnés à l'article 3 du présent Contrat.

Le Producteur s'engage à notifier à la STEG au moins dix (10) Jours Ouvrables à l'avance son intention de procéder aux Essais de Réception.

Le Producteur s'engage à livrer à la STEG toute la production de l'Unité de Production en dehors de la consommation de ses auxiliaires.

Le Producteur s'engage à signer tous les contrats et documents nécessaires pour permettre le développement, le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance de l'Unité de Production.

La STEG s'engage à enlever et à rémunérer toute l'Energie Cédée pendant toute la durée du Contrat à compter de la Date de début de l'exploitation de l'Unité de Production et dans la limite de la Puissance Installée telle qu'indiquée en annexe 8 et sous réserve du respect par le Producteur de ses engagements au titre du présent Contrat. Nonobstant l'obligation de la STEG d'enlever l'Energie Cédée, la STEG pourra temporairement ne pas enlever ladite énergie dans les cas suivants :

- 1- Suspension de l'évacuation de l'énergie électrique conformément à l'article 8 du présent Contrat,
- 2- Interruption programmée et non programmée de l'évacuation de l'énergie électrique conformément aux articles 9.5 et 9.6 du présent Contrat,
- 3- Cas de Force Majeure conformément à l'article 19 du présent Contrat.

ARTICLE 7 : TARIF DE CESSION

Les tarifs de cession et leurs modalités d'application sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l'énergie.

a) Energie active

Le prix de vente appliqué à l'énergie active cédée à la STEG pendant toute la durée du Contrat dépend de l'origine de l'énergie électrique indiquée en annexe 8 et il est fixé par arrêté du Ministre chargé de l'énergie.

b) Energie réactive

Au besoin, le Producteur doit produire sa propre énergie réactive. L'énergie réactive consommée par l'Unité de Production à partir du Réseau de la STEG sera gérée par le contrat de fourniture en tant que client de la STEG.

L'énergie réactive injectée par le Producteur sur le Réseau n'est pas facturée.

ARTICLE 8 : SUSPENSION DE L'EVACUATION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

Lorsque le Producteur manque à ses obligations au titre du présent Contrat et que ce manquement cause un préjudice matériel au Réseau, la STEG sera en droit de suspendre immédiatement l'évacuation de l'énergie et d'informer le Producteur des motifs de la suspension dans un délai de vingt-quatre (24) heures.

Le Producteur est tenu de mettre en œuvre, dans les meilleurs délais en fonction des circonstances, les mesures nécessaires pour mettre fin aux manquements constatés et répondre à ses obligations. Le Producteur tient la STEG régulièrement informée de l'évolution de la situation.

La décision de suspension entraîne l'interruption de l'accès de l'Unité de Production au Réseau.

Le Producteur dispose de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la notification pour contester auprès de l'Autorité Spécialisée les motifs de la suspension de l'accès au Réseau s'il estime qu'elle n'est pas justifiée.

ARTICLE 9 : PROGRAMMATION ET MODALITES D'EXPLOITATION

9.1 Exploitation en régime normal

Le raccordement doit être établi de manière continue et permanente en régime normal. Il n'est ouvert que sur action automatique des organes de protection ou pour des interventions programmées, ou des raisons de sécurité. Toute anomalie pouvant apparaître lors du fonctionnement de l'Unité de Production doit être communiquée à la STEG, dans un délai de 24 heures.

Lors d'un incident survenu suite à une anomalie, le Producteur s'engage notifier cet incident et coopérer avec la STEG, à sa demande, et lui fournir toutes les informations disponibles relatives au fonctionnement de l'Unité de Production.

9.2 Programmation

Au plus tard fin septembre de chaque année calendaire, le Producteur doit remettre à la STEG son planning de maintenance prévisionnel pour coordonner éventuellement les travaux sur le Réseau, ainsi que le productible de l'Unité de Production et/ou puissance durant l'année suivante à titre indicatif.

Au plus tard cinq (5) Jours avant chaque Mois d'Exploitation le Producteur doit fournir à la STEG ses prévisions de disponibilité et de production et/ou puissance de l'Unité de Production pour chaque Jour du Mois ainsi que son planning de maintenance pour la période.

Au plus tard à 15 heure du jour précédant le jour d'exploitation, le Producteur doit fournir à la STEG ses prévisions de disponibilité et de production de l'Unité pour chaque heure de ce jour d'exploitation.

La prévision fournie au titre de cet article doit être faite sur la base de critères objectifs en prenant en compte l'état de l'Unité de Production, la maintenance programmée et non programmée, et les prévisions météorologiques.

Pour les besoins de la gestion du Réseau, le Producteur doit transmettre à la STEG, la puissance maximale disponible de l'Unité de Production à chaque fois qu'elle a été réduite et une fois la situation a été rétablie.

9.3 Arrêts fortuits

En cas d'incidents imposant l'interruption totale de l'évacuation de l'énergie, la Partie sinistrée doit informer l'autre Partie de la cause et de la durée probable de l'arrêt dans les meilleurs délais, et au maximum dans les deux (2) heures qui suivent l'incident.

9.4 Coordination entre la STEG et le Producteur

La coordination entre la STEG et le Producteur devra être permanente et durant toute la journée.

Le Producteur est tenu de donner accès à la STEG à tout moment aux données de production et aux données météorologiques selon les protocoles habituels d'échange d'informations (data-room spécifique ou SCADA) conformément au Cahier des Charges.

9.5 Interruption programmée de l'évacuation de l'énergie électrique

Avant le début de chaque Année d'Exploitation, la STEG doit établir un plan prévisionnel de maintenance annuel des ouvrages d'évacuation de l'Unité de Production suivant lequel elle sera autorisée à interrompre les enlèvements de l'Energie Livrée par le Producteur jusqu'à soixante-douze (72) heures par année. Pour ces heures d'interruption programmées le Producteur n'a pas de droit de compensation pour l'Energie Non Enlevée« ENE ». Tout dépassement des soixante-douze (72) heures d'interruption programmée sera considéré comme interruption non programmée.

Toute intervention programmée par la STEG sur le Réseau nécessitant la séparation de l'Unité de Production du Réseau fera l'objet d'un message transmis au Producteur à une semaine à l'avance avec confirmation dans les 24 heures.

9.6 Interruption non programmée de l'évacuation de l'énergie électrique

La durée des interruptions non programmées de l'évacuation de l'énergie électrique sur le Réseau n'ouvrant pas droit à compensation est plafonnée à une limite annuelle cumulée de soixante-douze (72) heures.

En cas de dépassement de la durée visée à l'alinéa ci-dessus, le Producteur est en droit de solliciter le paiement de l'Energie Non Enlevée « ENE » telle que définie à l'article premier. Le Producteur est tenu de justifier les quantités d'Energie Non Enlevée. Ces quantités d'Energie Non Enlevée« ENE » sont arrêtées en commun accord entre les deux Parties sur la base des systèmes de mesure, et à défaut, des statistiques arrêtés conjointement entre les deux Parties.

Afin de prouver que l'Unité de Production était effectivement disponible à sa puissance déclarée au moment de l'interruption non programmée du Réseau, le Producteur est tenu de donner accès à la STEG, selon les protocoles habituels d'échange d'informations (data-room spécifique ou SCADA) aux données de production et aux données météorologiques enregistrées durant les vingt-quatre (24) heures ayant précédé l'interruption.

9.7 Droit d'accès de la STEG au Site de production

Le Producteur garantit à la STEG le droit de libre accès à l'Unité de Production et de libre passage sur le terrain du Site, de manière à ce qu'elle puisse convenablement remplir ses obligations et exercer les droits que lui confère le présent Contrat.

ARTICLE 10 : SYSTEME DE COMPTAGE DE L'ENERGIE, MESURE ET CONTROLE DE L'ENERGIE CEDEE

10.1 Système de comptage de l'énergie

Le système de comptage de l'énergie électrique livrée par le Producteur au Point de Livraison sera fait avec deux (2) compteurs identiques à 4 quadrants, polyphasés à tarifs multiples conformément aux spécifications du Cahier des Charges. L'un de ces compteurs sera désigné comme compteur principal et l'autre comme le compteur redondant, le compteur principal étant celui normalement utilisé pour la facturation.

Le système de comptage sera installé au Point de Livraison, par le Producteur à ses frais et réceptionné par la STEG. Le Producteur avisera la STEG au moins cinq (5) jours à l'avance avant d'installer le système de comptage. La STEG peut se faire représenter pendant l'installation. La STEG disposera d'un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de l'achèvement de l'installation du système de comptage à la date annoncée, pour réceptionner et sceller ledit système. En présence de réserves techniques sur le système de comptage, la STEG disposera d'un délai de quinze (15) jours après un avis écrit transmis par le Producteur, pour réceptionner les compteurs et les sceller si toutes les réserves sont levées.

Les compteurs seront scellés par la STEG en présence du Producteur et le sceau ne sera brisé qu'en présence des deux Parties à chaque fois que les compteurs devront être inspectés, testés ou étalonnés.

Les données fournies par les deux compteurs seront relevées contradictoirement et au même instant par le Producteur et la STEG à la fin de chaque mois calendaire.

Les compteurs seront testés et étalonnés annuellement par un organisme national ou international habilité et agréé et ce, à la charge du Producteur.

A la demande du Producteur, un contrat d'abonnement au service de télé-relève sera établi entre la STEG et le Producteur.

S'il est constaté un écart entre les deux compteurs, supérieur à un (1%) pour cent, il sera procédé au contrôle des deux compteurs et au cas où l'un des deux compteurs ne fonctionnerait pas correctement (comme défini ci-dessous), les quantités d'énergie relevées sur le compteur qui fonctionne correctement seront utilisées pour la facturation. S'il est constaté à l'heure de la lecture ou ultérieurement que les deux compteurs ne fonctionnent pas correctement, les données à retenir pour le cycle de relève en cours seront ajustées sur le compteur principal pour prendre en considération l'erreur constatée pendant l'étalonnage.

Aux fins du présent Contrat, un compteur sera considéré comme ne fonctionnant pas correctement si ce compteur, une fois testé, présente un écart par rapport à sa classe de précision, indiquée à la fiche technique annexée au Contrat.

En cas de requête particulière de l'une des Parties concernant l'intégrité de l'un des compteurs indiqués dans le Cahier des Charges, les coûts d'essais et d'étalonnage ainsi que de remise en état des compteurs seront supportés par le Producteur excepté le cas où l'appareil vérifié est reconnu conforme aux prescriptions du Cahier des Charges et les écarts sont dans les limites de la classe de précision indiquée aux conditions du Cahier des Charges suite à la demande de la STEG.

10.2 Mesure et contrôle de l'Energie Cédée et fournie

Les systèmes de comptage doivent indiquer séparément les énergies actives et réactives consommées sur le Site de production par le Producteur en tant que client de la STEG et en tant que Producteur.

Les données mesurées par les compteurs sont les suivantes :

- L'énergie active triphasée,
- L'énergie réactive triphasée,
- La puissance maximale injectée,

La facturation de l'énergie fournie par la STEG au Producteur pour les besoins de l'Unité de Production sera effectuée selon les modalités du contrat de fourniture de l'énergie électrique en tant que Client de la STEG et selon la tarification en vigueur.

L'Energie Cédée à la STEG est calculée sur la base de la relève des index du compteur principal de l'énergie électrique, installé au Point de Livraison suivant les modalités prévues au Cahier des Charges.

En cas d'impossibilité de lecture sur le compteur principal, l'énergie cédée est calculée provisoirement sur la base de la relève des index du compteur redondant et sera ajustée suite aux résultats du contrôle des deux compteurs conformément aux dispositions du paragraphe 10.1, afin d'établir une facture de redressement.

En cas d'arrêt ou de fonctionnement défectueux du système de comptage, ou en cas de difficultés de relève des données de comptage, la STEG et le Producteur se rapprochent pour estimer le plus exactement possible, la valeur de l'Energie Cédée pendant cette période.

ARTICLE 11 : MODE DE FACTURATION ET DELAIS DE REGLEMENT

La STEG a le droit, pendant les Jours Ouvrables et les heures de travail, et sur préavis d'au moins soixante-douze (72) heures, de consulter les registres, graphiques et autres informations techniques du Producteur afin de vérifier leur conformité à une facture émise.

La facturation de l'Energie Cédée sera effectuée à partir de la Date de début de l'exploitation et conformément à la tarification en vigueur.

Pour les besoins de facturation, les données de comptage relevées sur le compteur principal au Point de Livraison seront corrigées des pertes électriques sur la Liaison, au taux de perte indiqué dans la fiche technique à l'annexe 8 du présent Contrat.

Les factures de l'Energie Cédée à la STEG seront établies mensuellement et libellées au nom de la STEG et adressées par le Producteur avant le quinze (15) de chaque mois pour le mois précédent.

Les factures seront réglées par virement bancaire dans les soixante (60) jours qui suivent leur réception, le cachet du bureau d'ordre de la STEG faisant foi.

Les factures seront établies en trois exemplaires dont un original.

Ces factures doivent porter obligatoirement les mentions suivantes :

1. le nom du Producteur et son adresse,
2. le numéro de la carte d'identification fiscale d'assujettie à la TVA,
3. le nom du client : STEG,
4. le numéro et la date du Contrat,
5. l'Objet du Contrat,
6. la référence du compte courant bancaire (RIB),
7. le relevé des index d'énergie active cédée et la quantité d'énergie active cédée correspondantes du mois, exprimée en kWh,
8. la quantité d'Energie Non Enlevée le cas échéant,
9. le montant d'Energie Non Enlevée le cas échéant,
10. le prix de cession unitaire hors TVA de l'Energie Cédée,
11. le montant de la facture hors TVA en chiffres,
12. le montant de la TVA et taux correspondant,
13. le montant total de la facture toutes taxes comprises (TTC) en chiffres et en toutes lettres,
14. la retenue à la source au titre de la TVA,
15. la retenue à la source au titre de l'impôt sur les sociétés au taux en vigueur,
- 16 le montant net à payer après déduction des retenues à la source légale,
17. le lieu et date de facturation,
18. le cachet et la signature du Producteur.

La STEG paiera la facture au compte courant dont le RIB est indiqué sur la facture présentée par le Producteur.

Aucun règlement ne sera effectué par la STEG pour les factures ne répondant pas aux conditions précitées ou présentant une erreur de calcul ou autres et notifiés dans un délai maximal de 15 jours. Le Producteur procèdera dans ce cas aux corrections nécessaires. Le Producteur est responsable de tout retard de paiement qui en résulte.

En cas de contestation de facture pour quelque raison que ce soit, la STEG sera tenue de payer la part non contestée de celle-ci dans les délais susmentionnés.

ARTICLE 12 : CESSABILITE DES PAIEMENTS

Afin de fournir une sûreté au titre des contrats de financement, le Producteur peut, dans la mesure autorisée par la loi applicable, nantir son droit de recouvrer des paiements actuels ou futurs, ainsi que tous les autres droits et obligations dont il peut disposer en vertu du présent Contrat en faveur des prêteurs, dans le cadre des contrats de financement.

ARTICLE 13 : IMPOTS, DROITS ET TAXES

1) Le Producteur doit prendre en charge et régler l'ensemble des impôts, droits et taxes dus à l'occasion de l'exécution du Contrat.

2) Conformément à la législation fiscale en vigueur, la STEG effectuera au profit de l'administration fiscale tunisienne et pour le compte du Producteur :

- une retenue à la source, au taux en vigueur, au titre de la TVA,
- une retenue à la source, au taux en vigueur, au titre de l'impôt sur les sociétés (IS.).

3) La STEG ne prend à sa charge que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) facturée par le Producteur. Le règlement et l'accomplissement des formalités et le paiement des droits d'enregistrement du présent Contrat sont à la charge du Producteur.

4) La déclaration et le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) doivent se faire par les soins du Producteur en application de la réglementation fiscale en vigueur.

5) La STEG ne rembourse pas toute somme indûment payée par le Producteur au titre de la TVA ainsi que les pénalités et/ou intérêts de retard, seul le Producteur est responsable en cette matière.

6) La STEG et le Producteur prendront à leur charge, chacun en ce qui le concerne, les impôts, droits et taxes de nature identique ou analogue susceptibles de remplacer ou de modifier les impôts et taxes définis précédemment en cours de l'exécution du présent Contrat.

7) Les règlements des factures de la STEG seront majorés de la TVA aux taux en vigueur. Cette TVA est à la charge du Producteur.

ARTICLE 14 : INTERETS DE RETARDS

Tout montant qui demeure impayé dans les délais de soixante (60) jours par la STEG sera soumis jusqu'au moment de son paiement à des intérêts moratoires calculés mensuellement au taux moyen du marché monétaire publié par la Banque Centrale de Tunisie à la date d'échéance.

ARTICLE 15 : ASSURANCE

Chaque Partie sera entièrement responsable des dommages de toute nature que ses installations occasionneraient aux personnels, aux installations de l'autre Partie et aux tiers.

15.1 Assurance responsabilité civile professionnelle

Le Producteur est tenu de souscrire auprès d'une compagnie d'assurance présente en Tunisie, une police d'assurance responsabilité civile qui couvrira les conséquences pécuniaires de sa responsabilité à chaque fois qu'elle se trouverait engagée pour tous dommages corporels, matériels et/ou immatériels pouvant être causés aux tiers et/ou à la STEG qui est considérée comme tiers et résultant de négligence, omission, erreur ou toute autre faute commise dans l'exécution de ce Contrat.

Cette police doit être maintenue constamment en vigueur jusqu'à l'extinction des obligations contractuelles du Producteur et un exemplaire signé accompagné de la quittance de règlement des primes doit être remis à la STEG un mois avant l'entrée en vigueur du présent Contrat.

La STEG peut demander au Producteur par tout moyen laissant trace écrite une copie des contrats d'assurances correspondantes qui doivent mentionner notamment l'objet de la garantie et les montants garantis.

15.2 Assurances sociales

Le Producteur devra se conformer à la législation en vigueur en matière d'assurance sur les accidents de travail et les maladies professionnelles tels que prévus par la loi n° 94-28 du 21-02-1994.

Le Producteur doit justifier à tout moment qu'il est en règle vis-à-vis de la CNSS à la demande de la STEG.

ARTICLE 16 : CHANGEMENT DANS LA LOI

Si un changement dans la loi intervient pendant la durée du Contrat affectant la viabilité du Projet et ce de façon substantielle bouleversant l'économie du Contrat, le Producteur devra en avertir immédiatement le Ministre chargé de l'énergie par écrit dans un délai maximum de six (6) mois suivant la date de sa publication au journal officiel de la république tunisienne, faute de quoi l'effet de changement dans la loi ne sera pas pris en compte.

Le Producteur disposera de trente (30) jours après envoi de la première notification pour présenter un rapport au Ministre chargé de l'énergie expliquant le changement dans la loi en détaillant son effet et les implications financières sur le projet. Outre ce rapport, le Producteur devra apporter toute information supplémentaire exigée par le Ministère chargée de l'énergie pour expliquer le changement dans la loi et ses effets sur le Contrat.

Le Ministère disposera de quarante-cinq (45) Jours après réception de la notification pour aviser la Société du Projet de son accord ou de son objection aux termes de la notification.

La Société du Projet disposera de quinze (15) Jours après réception de la notification du Ministère pour faire appel de la décision du Ministère par écrit (« notification ») faute de quoi la décision du Ministère sera définitive et obligatoire pour la Société du Projet.

En cas d'accord entre le Ministère et la Société de Projet sur l'application du changement dans la loi, les deux parties déploieront leurs efforts pour obtenir du Gouvernement de la République Tunisienne qu'il accorde à la Société du Projet une exemption des effets du Changement dans la Loi. Si l'exemption ne peut être obtenue dans les soixante (60) jours de la date à laquelle le Changement dans la Loi a été reconnu comme tel au titre du présent article, le Ministère sur avis de la Commission Technique décidera de la démarche à adopter afin de rétablir l'équilibre économique du Contrat dans un délai de soixante (60) jours.

En cas de désaccord entre le Ministère et la Société de Projet sur l'application du changement dans la loi, les dispositions de l'article 23 s'appliqueront.

Si le changement dans la Loi cesse d'avoir des effets sur le Producteur ou si le changement de Loi accorde un avantage financier au Producteur, le Ministre chargé de l'énergie décide sur avis de la Commission Technique de rééquilibrer le Contrat de façon à tenir compte des conséquences directes de la baisse des coûts encourus ou des bénéfices financiers réalisés par le Producteur.

ARTICLE 17 : RESILIATION

17.1 Chacun des éléments suivants sera considéré comme un manquement du Producteur à ses obligations contractuelles ouvrant droit à la STEG de résilier le Contrat :

- (a) Négligence, fausse déclaration, faute ou méconduite de la part du Producteur ayant des conséquences dommageables pour la STEG,
- (b) Arrêt de toutes activités du Producteur pendant un an, pour des raisons non justifiées techniquement ou financièrement, et en dehors d'un cas de Force Majeure,
- (c) Violation substantielle de tout terme ou de toute condition du présent Contrat qui a un effet substantiel sur la STEG,
- (d) Un manquement du Producteur à toute obligation au titre du présent Contrat non mentionné au présent Article et auquel il ne peut être remédié,
- (e) Cession de tout ou une Partie du présent Contrat en infraction aux dispositions de l'article 18 "Transfert du Contrat ou du droit".

17.2 Chacun des éléments suivants sera considéré comme un manquement de la STEG à ses obligations ouvrant droit au Producteur de résilier le présent Contrat :

- (f) Négligence, fausse déclaration, faute ou méconduite de la part de la STEG ayant des conséquences dommageables pour le Producteur,
- (g) Violation substantielle de tout terme ou de toute condition du présent Contrat qui a un effet substantiel sur le Producteur.

17.3 En cas de manquement de l'une des Parties suivant les dispositions des articles 17.1 et 17.2, la Partie défaillante aura trente (30) Jours pour remédier au manquement après avis écrit de l'autre Partie spécifiant la nature de la défaillance. Si une telle rectification n'a pas pu être raisonnablement accomplie dans le délai de trente (30) jours, la Partie défaillante doit solliciter l'autre Partie pour une période supplémentaire raisonnablement nécessaire pour terminer cette rectification. La période supplémentaire ne pourra dépasser dans tous les cas quatre-vingt-dix (90) jours.

Passé ce délai, et en cas de persistance du manquement comme précisé dans les articles 17.1 et 17.2, la Partie non-défaillante se réserve le droit de résilier le présent Contrat après une notification de résiliation adressée à l'autre Partie.

17.4 Le retrait de l'Autorisation, la dissolution anticipée, la liquidation judiciaire, déclaration du producteur en état de cessation de paiements ou la faillite du Producteur, constituent des cas de résiliation automatique du Contrat, sans application de la procédure citée à l'article 17.3.

17.5 Le présent Contrat peut être résilié à la demande du Producteur ou de la STEG en cas de persistance d'un Cas de Force Majeure pour une durée dépassant douze (12) mois consécutifs affectant la possibilité pour la STEG d'enlever une partie substantielle de la capacité de production du Producteur ou affectant substantiellement la capacité du Producteur de produire et de livrer au Point de Livraison.

17.6 Au moment de la résiliation conformément à l'article 17, les Parties n'auront plus d'autres droits l'une envers l'autre au titre du présent Contrat sauf pour toutes responsabilités nées antérieurement à cette résiliation. Aucune des Parties ne pourra mettre fin au Contrat sauf comme cela est expressément stipulé ci-dessus.

17.7 En cas de résiliation du présent Contrat par défaut du Producteur conformément aux dispositions de l'article 17.1, la STEG pourra à sa convenance racheter l'Unité de Production à une valeur qui sera négociée entre les deux Parties sur la base d'une expertise.

En cas de résiliation du présent Contrat par défaut de la STEG conformément aux dispositions de l'article 17.2, la STEG rachètera l'Unité de Production à une valeur qui sera négociée entre les deux Parties sur la base d'une expertise. Si l'une des parties refuse la valeur issue de l'expertise, la valeur de rachat sera considérée comme un cas de litige et sera soumis à l'arbitrage conformément de l'article 23. La valeur de rachat ne pourra en aucun cas être inférieure à la totalité des sommes restant dues par le Producteur aux prêteurs pour le financement de la construction de la centrale.

Dans ces cas le Producteur sera tenu de prendre toutes les mesures conformes aux règles de Bonnes Pratiques pour conserver la capacité de fonctionnement de l'Unité de Production et devra répondre de tout dommage jusqu'au transfert de propriété de l'Unité de Production à la STEG.

ARTICLE 18 : TRANSFERT DU CONTRAT OU DES DROITS

La cession ou la participation de la société de projet dans une autre société ou un changement de la composition de son capital ne peut avoir lieu qu'après accord du Ministre chargé de l'énergie conformément à l'article 19 de la loi n° 12-2015 du 11 mai 2015 ou les textes l'amendant. Dans ce cas, les Parties signeront un avenant au présent Contrat, après avoir accompli toutes les formalités nécessaires.

ARTICLE 19 : CAS DE FORCE MAJEURE

Chacune des Parties sera excusée de la non-exécution partielle ou totale de ses obligations contractuelles au titre du présent Contrat et ne sera passible ni de pénalités ni dommages et intérêts, dans le cas où celle-ci est empêchée d'exécuter ses obligations pour Cas de Force Majeure. Aucune des Parties ne pourra être accusée de défaillance ou d'un acte jugé en rupture de Contrat dans la mesure où l'accomplissement de ses obligations est empêché pour Cas de Force Majeure, à condition toutefois :

- que la Partie sinistrée présente à l'autre Partie dans un délai ne dépassant en aucun cas les cinq jours (5) qui suivent la survenance du Cas de Force Majeure, une notification écrite décrivant l'évènement et son effet sur l'exécution par cette Partie de ses engagements et, dans la mesure du possible, le délai pendant lequel les engagements ne pourront pas être respectés.

- que dans les quinze (15) jours après la notification écrite, la Partie sinistrée prépare et présente à l'autre Partie pour examen, un rapport d'évaluation des effets du Cas de Force Majeure. Ce rapport devra préciser la nature de l'évènement, décrire les dommages et ou/autres conséquences sur l'Unité de Production résultant du Cas de Force Majeure.

La Partie non sinistrée peut exiger toute information ou justification financière ou autre se rapportant au rapport de Force Majeure et procéder aux constats des effets du Cas de Force Majeure.

La Partie non sinistrée disposera de trente (30) jours après avoir reçu le rapport de Force Majeure pour notifier à l'autre Partie et le Ministre chargé de l'énergie son accord ou ses objections aux termes du rapport de Force Majeure.

En cas d'accord entre les deux Parties, une prorogation de l'Autorisation peut être octroyée par le Ministre chargé de l'énergie sur avis de la Commission Technique. Un avenant au Contrat sera signé entre les deux Parties dans ce cas.

La Partie sinistrée devra donner notification écrite à l'autre Partie et au Ministre chargé de l'énergie de la fin du Cas de Force Majeure et la fin de ses effets sur l'exécution des obligations au titre du présent Contrat.

La non-exécution partielle ou totale des obligations du présent Contrat pour Cas de Force Majeure n'ouvrira au Producteur aucun droit à indemnité.

ARTICLE 20 : PROPRIETE DE L'INFORMATION ET CONFIDENTIALITE

Tous les documents et informations communiqués dans le cadre de l'application du Contrat, ainsi que les documents techniques du projet, sont réputés confidentiels.

Les informations confidentielles au sens du présent article ne pourront être utilisées par la Partie destinataire que pour les besoins de l'exécution du présent Contrat. Elles ne pourront être communiquées par la Partie destinataire qu'à son personnel, ses mandataires et sous-traitants habilités à en connaître pour les besoins de l'exécution du présent Contrat, et à charge par la Partie destinataire de leur faire part du caractère confidentiel de cette communication et de demeurer responsable en cas de violation vis-à-vis de la Partie divulgateur.

Le destinataire, ses employés et agents acceptent, en particulier :

a) Le caractère confidentiel de cette information et de prendre toutes les précautions pour ne pas divulguer une telle information à toute tierce personne.

b) De restreindre l'utilisation de cette information aux seules fins de l'accomplissement du Contrat par le destinataire.

c) Et de restreindre l'accès à une telle information aux employés du destinataire et à ses agents pour lesquels l'accès est nécessaire à la réalisation du Contrat.

La reproduction de toute information confidentielle est assujettie à l'approbation écrite préalable de la Partie émettrice et toutes les copies contenant une information écrite lui seront retournées dès qu'il en fera la demande, excepté le cas où le destinataire a le droit de les garder dans le cadre du Contrat.

Les restrictions précédentes ne s'appliquent pas aux informations :

- qui sont contenues dans une publication diffusée au public par la Partie émettrice avant la date du Contrat,
- qui sont ou sont devenues connues du grand public autrement que par un acte illégal de la part du destinataire, de ses employés ou agents ou, plus généralement d'un acte contraire aux dispositions du présent article,

- qui étaient en possession du destinataire, de ses employés, ou agents avant de les recevoir de la part de la Partie émettrice autrement que par un acte illégal de la part du destinataire, de ses employés ou agents ou, plus généralement d'un acte contraire aux dispositions du présent article,

- qui sont développées indépendamment des informations communiquées par la Partie émettrice ; qui sont approuvées par écrit par la Partie émettrice pour une diffusion par le destinataire, ses agents et employés à une tierce Partie ; ou qui doivent être communiquées en vertu d'une demande légalement fondée des autorités administratives ou judiciaires.

Il est convenu entre les Parties que la présente obligation de confidentialité demeurera en vigueur cinq (5) ans à compter de l'arrivée du terme du présent Contrat, de sa résiliation ou de sa résolution.

Toute information confidentielle transmise par l'une des Parties à une autre Partie au titre du présent Contrat sera considérée et demeurera la propriété de la Partie divulgatrice. Aucune des dispositions du présent Article ne pourra être interprétée comme la concession, implicite, par absence d'action ou autrement, de toutes licences ou de tous droits au titre de tous brevets, droits d'auteur, ou autres droits de propriété protégés par la loi, nonobstant toute autre stipulations du présent Contrat.

Le Producteur conservera des dossiers et registres complets et exacts, y compris tous les dossiers et registres de mesure ainsi que toutes les autres données requises qui pourraient être nécessaires pour la bonne administration du présent Contrat, pendant la durée du Contrat ou au-delà jusqu'à la résolution des litiges auxquels ces dossiers, registres et données se rapportent et qui surviennent avant la destruction de ces dossiers et registres ou autres données.

Le Producteur mettra ces dossiers, registres et données à disposition de la STEG lorsque les représentants de la STEG, en font la demande.

ARTICLE 21 : OBLIGATIONS EN FIN D'EXPLOITATION

Le Producteur procède, à ses frais, au démantèlement et à l'enlèvement de l'Unité de Production et à la remise du Site de production dans son état d'origine à la fin de l'exploitation y compris en cas de terminaison anticipée du Contrat.

ARTICLE 22 : ACCORD DIRECT

Un accord direct sera conclu entre la STEG et le prêteur ou le mandataire de ce (ces) dernier (s) et ce à sa demande sous des termes et conditions conformes au modèle type figurant en annexe 18 Au présent Contrat.

Cet accord contiendra notamment une obligation du prêteur ou son (ses) mandataire (s) de notifier la STEG et le Ministère chargé de l'énergie en même temps que le Producteur, de toute injonction faite au Producteur à raison d'un défaut de celui-ci. Les engagements de la STEG vis-à-vis du prêteur ou son (ses) mandataire (s) se limitent aux termes et conditions prévues au titre du présent Contrat.

ARTICLE 23 : REGLEMENT DES LITIGES

Les Parties s'efforcent de résoudre à l'amiable tout litige auquel donnerait lieu le présent Contrat tant pour sa validité, interprétation ou exécution.

Faute d'un règlement amiable du litige dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date du procès-verbal constatant l'échec de la tentative de règlement amiable, la Partie la plus diligente doit saisir l'Autorité Spécialisée prévue par l'article 38 de la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015.

Si aucune solution n'est donnée dans un délai de soixante (60) jours à compter de la saisine de l'Autorité citée ci-avant, ou l'une des Parties refuse la solution proposée, les Parties pourront soumettre le litige :

- aux tribunaux compétents qui appliqueront le droit tunisien, si le Producteur est une société dont le capital social est détenu à plus de cinquante pour cent (50%) par des tunisiens.

- à l'arbitrage international, conformément au règlement d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, au cas où le capital social du Producteur est détenu à plus de cinquante pour cent (50%) par des étrangers. Le tribunal arbitral sera composé de trois (3) arbitres nommés conformément au règlement sus indiqué. Toutefois, le tribunal de 1^{ère} instance de Tunis demeure compétent si la réclamation de la Partie demanderesse porte seulement sur un litige financier de moins d'un (1) million de Dollars US. Si le montant du litige est contesté, la partie la plus diligente doit saisir l'Autorité Spécialisée prévue par l'article 38 de la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015 qui fixe ce montant.

Les dispositions relatives à l'arbitre d'urgence ne s'appliqueront pas.

La loi applicable par les arbitres sera la loi tunisienne.

Le lieu de l'arbitrage sera Genève(Suisse) et la langue utilisée sera le français.

La sentence arbitrale rendue sera définitive, liera les Parties et ne sera pas susceptible d'appel.

ARTICLE 24 : NOTIFICATIONS

Toutes notifications ou communications en relation avec le présent Contrat doivent être notifiées par écrit en langue arabe ou française et envoyées par porteur ou par la poste avec accusé de réception.

Le Porteur de projet fait élection de domicile à l'adresse :

.....

La Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz (STEG) : 38 rue Kémal Attaturk, 1001 TUNIS-TUNISIE ou toute nouvelle adresse valablement notifiée.

Toutes les notifications ou communications seront jugées reçues à la date de leur réception par le destinataire.

ARTICLE 25 : ENREGISTREMENT

Les frais d'enregistrement du présent Contrat sont à la charge du Producteur qui se charge d'assurer l'acte d'enregistrement.

EN FOI DE QUOI, les Parties concluent et signent le présent Contrat, par l'intermédiaire de leurs signataires dûment habilités.

Pour la STEG

.....

Pour le Porteur de Projet

.....

ANNEXE 1

Copie de l'accord de principe du Ministre chargé de l'énergie approuvant la réalisation du projet de production de l'électricité à partir d'énergies renouvelables conformément à l'article 12 de la loi n° 2015-12 du 11 Mai 2015

ANNEXE 2

Cahier des charges relatif aux Exigences Techniques de Raccordement et d'Evacuation de l'Energie Electrique Produite à partir des Installations des Energies Renouvelables Raccordées sur le Réseau Haute et Moyenne Tension

ANNEXE 3

Descriptif de l'Unité de Production

ANNEXE 4

Plan de Situation de l'Unité de Production

ANNEXE 5

Schéma Electrique de l'Unité de Production

ANNEXE 6

Descriptif Technique d'Eventuelles Sources Autonomes d'Electricité

ANNEXE 7

Descriptif Technique des Equipements de Mesure et de Comptage de l'Electricité Produite par l'Unité de Production, et de l'Energie Livrée sur le Réseau

ANNEXE 8
Fiche Technique

- 1) Site de production électrique : (lieu)
- 2) Origine de l'électricité : (Eolienne, Photovoltaïque,...)
- 3) Tension de raccordement : ☐ Haute Tension ☐ Moyenne Tension
- 4) L'énergie électrique est produite à partir de : machines/onduleur dont les caractéristiques nominales sont :
Puissance unitaire du groupe/onduleur : kW
Facteur de puissance ($\cos\phi$) :
Tension nominale (U_n) : kV
Fréquence : Hz
- 5) Puissance injectée maximale..... MW
- 6) Production Annuelle Prévisionnelle : kWh
- 7) Poste de Livraison : nombre et puissance des transformateurs d'évacuation : kVA
- 8) Liaison au Réseau : (ligne/câble), (section), (longueur), (nature du conducteur) :
.....
- 9) Tension de livraison : kV
- 10) Taux de Perte sur la Liaison au Réseau %
- 11) Classe de précision et indice de précision maximale des compteurs de l'énergie cédée :
.....
- 12) Coefficient multiplicateur d'index :
- 13) Pas d'intégration des courbes de charge $d =$ min

ANNEXE 9

Etude détaillée de raccordement de l'Unité de Production et d'évacuation de l'électricité produite sur le réseau

ANNEXE 10

Procès-verbal de Réception Technique de l'Unité de Production

ANNEXE 11

Copie de l'Autorisation

ANNEXE 12

Attestation d'Assurance

ANNEXE 13

Arrêté ministériel fixant le tarif d'achat de l'Energie Cédée

ANNEXE 14

Etude d'impact sur l'environnement

ANNEXE 15

Copie du registre de commerce

ANNEXE 16

Statut de la société de projet

Méthodologie de calcul de l'Energie Non Enlevée (ENE)

A- Centrales éoliennes :**A-1- Définition de l'Energie Non Enlevée (ENE) :**

L'Energie Non Enlevée (ENE), telle que définie dans le Contrat, est la quantité d'énergie, exprimée en kWh, que la STEG aurait dû enlever en dehors des arrêts programmés, des franchises contractuelles pour les arrêts non programmés et des Cas de Force Majeure à condition que l'Unité de Production soit capable de fournir cette énergie au moment de l'indisponibilité du Réseau.

La facturation de l'ENE doit être incluse dans le système de facturation conformément à l'Article 11 du contrat.

A-2- Outil informatisé de calcul de l'ENE :

Un outil informatisé de calcul de l'ENE doit être développé par le Porteur de Projet au moins neuf (9) mois avant la date de mise en service requise pour une centrale éolienne et l'outil informatisé de calcul de l'ENE sera validé par la STEG. Une copie de cet outil validé doit être fournie à la STEG au plus tard trois (3) mois avant la date de mise en service de la centrale. Tous les coûts d'un tel outil seront à la charge du Porteur de Projet.

A-3- Méthodologie de Calcul de l'Energie Non Enlevée (ENE) :

L'ENE doit être calculée sur la base de la courbe de puissance de la centrale éolienne, du facteur de performance réel de la centrale, des pertes, et du facteur d'indisponibilité durant la période de facturation de cette ENE.

L'ENE considérée doit être déterminée pour chaque période de facturation en fonction de la vitesse et la direction du vent mesurées et enregistrées par au moins un mât météorologique permanent de référence, dont l'emplacement doit être validé par la STEG, selon la formule suivante :

$$ENE_n = \left(\sum_j FP_{jn} \times \frac{MI}{60} \times PF_n \right) - \left(\sum_j FP_{jn} \times \frac{MI}{60} \times PF_n \right) \times (L + AL)$$

Avec :

- ENE_n = Energie Non Enlevée (en kWh) pendant le mois de facturation n
- FP_{jn} = La puissance de la centrale (en kW) déterminée durant l'intervalle j, pour le mois de facturation n, à partir de :
 - Mesures des vitesses et directions du vent ;
 - Courbe de puissance calculée ou mesurée de la centrale telles que explicitées dans les paragraphes A-3-3-1 et A-3-3-2.
- MI = Durée de l'intervalle de mesure (10 minutes)
- j = intervalle de mesure de l'ENE
- PF_n = facteur de performance applicable au mois de facturation n
- n = le mois de facturation
- L = Taux moyen des pertes d'énergie (en %) de la centrale jusqu'au point de livraison. Les pertes sur la liaison sont déduites des quantités non-enlevées conformément à l'Article 11 du Contrat.

• **AL**= Facteur d'indisponibilité (en %) provenant des enregistrements de maintenance dans chaque intervalle (j) conformément aux dispositions du Contrat et du Cahier des Charges en vigueur. AL est déterminé comme suit :

(a) 5% pendant la première année contractuelle et à partir de la mise en service commerciale ;

(b) L'indisponibilité réelle (en %) de l'année précédente et selon les informations fournies par le Porteur de Projet au Dispatching National de la STEG conformément aux dispositions du Cahier des Charges en vigueur.

A-3-1- Facteur de performance PF_n

Le facteur de performance (PF) est basé sur l'historique de la performance de la centrale. Il représente le rapport entre la production d'électricité mesurée (AEO) du mois de facturation n et la production d'électricité calculée (CEO) du mois de facturation n.

La détermination des productions d'électricité mesurée et calculée doit être basée sur les périodes au cours desquelles la centrale est en exploitation conformément aux dispositions du Contrat.

A-3-2- Détermination du facteur de performance PF_n

(a) Pour la 1^{ère} année contractuelle : elle est définie telle que la période qui commence à partir de la mise en service commerciale jusqu'à l'obtention d'une courbe complète, représentant les 12 mois de l'année, de la puissance mesurée de la centrale.

Le facteur de performance est déterminé en se basant sur la performance mesurée lors des tests de fiabilité pendant la mise en service.

(b) Pour la 2^{ème} année contractuelle : le calcul du facteur de performance doit être basé sur le facteur de performance calculé moyen de la centrale correspondant aux 12 derniers mois qui précèdent le mois de facturation n.

Le facteur de performance applicable dans le mois de facturation n doit être calculé selon les conditions suivantes :

(1) $PF_n = AEO_n / CEO_n$, si $AEO_n < CEO_n$

(2) $PF_n = 1$ (un), si $AEO_n \geq CEO_n$

Rappelons que :

PF_n = facteur de performance applicable au mois de facturation n,

CEO_n = L'énergie produite calculée (en kWh) correspondant aux 12 derniers mois qui précèdent le mois de facturation n,

AEO_n = L'énergie produite mesurée (en kWh) correspondant aux 12 derniers mois qui précèdent le mois de facturation n,

n = Le mois de facturation.

Les termes CEO_n et AEO_n sont déterminés comme suit :

$$CEO_n = \sum_{j \in UO} FP_{j,n} \times \frac{MI}{60}$$

Avec :

• $FP_{j,n}$ = La puissance de la centrale (en kW) déterminée durant l'intervalle j, pour le mois de facturation n, telle qu'explicitée dans le paragraphe A-3-3.

• **UO** = Les périodes pendant les 12 mois précédant le mois de facturation n où l'exploitation de la centrale est conforme aux dispositions du Contrat

- j = intervalle de mesure
- MI = Durée de l'intervalle de mesure (10 minutes) »

$$AEO_n = \sum_j AEO_{voj,n}$$

Avec :

- $AEO_{voj,n}$ = l'énergie produite mesurée au niveau du système de comptage pendant l'intervalle de mesure j où l'exploitation de la centrale est conforme aux dispositions du Contrat.

A-3-3 Courbe de puissance de la centrale

A-3-3-1 Courbe de puissance calculée de la centrale

La courbe de puissance calculée doit être déterminée en tenant compte des pertes par effet de sillage et doit être simulée par un logiciel de modélisation basé sur les courbes de puissance des turbines telles qu'elles étaient garanties par le fabricant des turbines.

En cas de modification de la disposition du parc éolien ou des exigences opérationnelles spécifiques au projet, le calcul de la courbe de puissance doit être mis à jour en conséquence.

La courbe de puissance calculée sera utilisée pour le calcul de l'ENE pendant la première année, et ce à partir de la mise en service commerciale jusqu'à l'obtention de la courbe de puissance mesurée représentant les 12 mois de l'année.

A-3-3-2- Courbe de puissance mesurée de la centrale

La courbe de puissance mesurée de la centrale est déterminée à partir des courbes de puissance des turbines mesurées et en utilisant le même logiciel de modélisation utilisé pour la courbe de puissance calculée de la centrale.

La courbe de puissance mesurée de la centrale doit être calculée dans les 12 mois suivants la date de mise en service commerciale. La courbe de puissance mesurée doit être validée par la STEG.

La courbe de puissance mesurée, combinée aux vitesses et directions du vent mesurées, sera utilisée aux fins du calcul de l'ENE après la première année de mise en service.

A-3-2-3- Mât météorologique

La centrale doit contenir au moins un mât météorologique permanent de même hauteur que les moyeux des turbines éoliennes et positionné dans un emplacement représentatif en amont du site. Cet emplacement doit être validé par la STEG.

Le mât doit être équipé d'au moins deux (2) girouettes et au moins trois (3) anémomètres calibrés MEASNET, mesurant à trois (3) niveaux verticaux distincts, dont l'un doit être identique à la hauteur du moyeu des turbines éoliennes, et le second devrait être à deux (2) mètres plus bas. Le troisième niveau doit être au moins 2/3 de la hauteur de moyeu.

En outre, le mât doit être équipé de deux thermomètres, dont l'un mesure à proximité de la hauteur du moyeu, d'un baromètre et d'un hygromètre étalonnés par un laboratoire accrédité.

Le mât et son instrumentation doivent être conformes à la norme CEI 61400-12.1. En plus de son enregistrement des données, le mât doit pouvoir communiquer des données en temps réel à la STEG afin de prévoir la production d'énergie et déterminer l'ENE.

La Société du Projet ne peut pas démanteler le mât ou modifier son instrumentation sans le consentement écrit préalable de la STEG. Les anémomètres du mât doivent être remplacés par la Société du Projet, au cas où la dégradation serait détectée et systématiquement chaque année par de nouveaux anémomètres calibrés MEASNET.

La Société du Projet doit soumettre à la STEG un rapport d'installation pour le mât avant la date de mise en service, et les certificats d'étalonnage de chaque capteur installé.

La Société du Projet doit accorder une licence non exclusive en faveur de la STEG en ce qui concerne toutes les données météorologiques du site et toutes les données relatives à la production d'énergie de la centrale.

La STEG peut utiliser toutes ces données météorologiques à des fins spécifiques, y compris, sans limitation, des fins de publication et de recherche.

B- Centrales photovoltaïques (PV) :

B-1- Définition de l'Energie Non Enlevée (ENE) :

L'Energie Non Enlevée (ENE), telle que définie dans le Contrat, est la quantité d'énergie, exprimée en kWh, que la STEG aurait dû enlever en dehors des arrêts programmés, des franchises contractuelles pour les arrêts non programmés et des Cas de Force Majeure à condition que l'Unité de Production soit capable de fournir cette énergie au moment de l'indisponibilité du Réseau.

La facturation de l'ENE doit être incluse dans le système de facturation conformément à l'Article 11 du contrat.

B-2- Outil informatisé de calcul de l'ENE :

Un outil informatisé de calcul de l'ENE doit être développé par le Porteur de Projet au moins six (6) mois avant la date de mise en service requise pour une centrale PV et l'outil informatisé de calcul de l'ENE sera validé par la STEG. Une copie de cet outil validé doit être fournie à la STEG au plus tard trois (3) mois avant la date de mise en service de la centrale. Tous les coûts d'un tel outil seront à la charge du Porteur de Projet.

B-3- Méthodologie de Calcul de l'Energie Non Enlevée (ENE) :

Dans le cas d'une centrale solaire PV, l'ENE sera calculée en tenant compte du facteur d'indisponibilité durant sa période de facturation conformément à l'Article 9 du Contrat, en se basant sur :

- Les valeurs du « Global Horizontal Irradiation » (GHI), mesurées par le pyranomètre conformément aux dispositions décrites dans le Cahier des Charges,
- L'efficacité moyenne du parc solaire, calculée pendant les deux périodes chacune de 24 heures, avant et après l'arrêt de production.

Les données d'irradiation seront recueillies dans l'enregistreur des données de façon continue avec un pyranomètre conforme aux normes ISO 9060.

L'ENE est calculée selon la formule suivante :

$$ENE_{t_i} = \bar{r}_{t_i} \times \frac{MI}{60} \times \left(\frac{\bar{P}(t_0-24,t_0)}{\bar{r}(t_0-24,t_0)} + \frac{\bar{P}(t_f,t_f+24)}{\bar{r}(t_f,t_f+24)} \right) / 2$$

Et

$$ENE = \sum_{t_i=t_0}^{t_f} EN_{t_i}$$

Avec :

- ENE_{t_i} = Energie Non Enlevée (en kWh),
- MI = Durée de l'intervalle de mesure (10 ou 15 minutes),

- $\bar{P}_{t_i}$ = La valeur moyenne du GHI calculée à partir des mesures instantanées du GHI dans chaque intervalle MI (en kW/m²),
- $[t_0, t_f]$ = intervalle de calcul de l'ENE,
- $\bar{P}(t_0-24, t_0)$ = la moyenne de la production d'électricité mesurée pendant les 24 heures qui précèdent immédiatement l'intervalle de mesure de l'ENE (en kW) en se basant sur les données fournies par le Porteur de Projet au Dispatching National de la STEG et conformément aux dispositions du Cahier des Charges en vigueur,
- $\bar{P}(t_f, t_f+24)$ = la moyenne de la production d'électricité mesurée pendant les 24 heures qui suivent immédiatement l'intervalle de mesure de l'ENE (en kW) en se basant sur les données fournies par le Porteur de Projet au Dispatching National de la STEG et conformément aux dispositions du Cahier des Charges en vigueur,
- $\bar{P}(t_0-24, t_0)$ = La valeur moyenne du GHI (en kW/m²), calculée à partir des valeurs instantanées du GHI pendant les 24 heures qui précèdent immédiatement l'intervalle de calcul de l'ENE, et ce en se basant sur les données fournies par le Porteur de Projet au Dispatching National de la STEG et conformément aux dispositions du Cahier des Charges en vigueur,
- $\bar{P}(t_f, t_f+24)$ = La valeur moyenne du GHI (en kW/m²), calculée à partir des valeurs instantanées du GHI pendant les 24 heures qui suivent immédiatement l'intervalle de calcul de l'ENE, et ce en se basant sur les données fournies par le Porteur de Projet au Dispatching National de la STEG et conformément aux dispositions du Cahier des Charges en vigueur.

Remarque : dans le cas où la période de 24 heures qui précède ou suit immédiatement l'intervalle de calcul de l'ENE comprend un intervalle de calcul de l'ENE d'une durée de plus de 6 heures, il faut considérer les 24 heures antérieures ou postérieures à l'intervalle comprenant l'ENE de plus de 6 heures.

Modèle Type d'Accord Direct

Accord Direct

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- (1) La Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz dont le siège Social est sis à Tunis, 38 rue Kémal Ataturk, inscrite au registre de commerce sous le numéro..... et ayant pour matricule fiscal le numéro..... ci-après désignée par " STEG " et représentée aux fins des présentes par son Président Directeur Général, Mme/Mr,
- (2) [Identité complète de chaque prêteur] (le[s] Prêteur[s]) ;
- (3) [[Identité complète de l'Agent] (l'Agent) ;]
- (4) Le Porteur de Projet titulaire de l'accord de principe n° du dont l'adresse
.....

(Chacune une **Partie** et ensemble les **Parties**).

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE :

- (A) La STEG et le Producteur ont conclu un contrat de vente de l'énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables assujettie à une autorisation en date du (**Le Contrat de Vente d'Electricité**).
- (B) Le Producteur a pour mission d'assurer la conception, le développement, l'exploitation, l'entretien et la maintenance d'une centrale d'une capacité installée de [...] MW conformément au Contrat de Vente d'Electricité (le **Projet**).
- (C) Pour financer le Projet, le Porteur de Projet a conclu avec notamment [et l'Agent] les Documents de Financement (tel que ce terme est défini à l'Article 1).

IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT :

1. DEFINITIONS ET INTERPRETATION

1.1 Définitions

A moins qu'ils ne soient définis différemment au titre du présent Article 1.1, les termes commençant par une majuscule dans cet Accord Direct ont la même signification que celle qui leur est donnée dans le Contrat de Vente d'Electricité.

Accord Direct désigne le présent contrat.

Cas de Défaut désigne un cas de défaut du Producteur au titre du **Contrat de Vente d'Electricité**, notamment tout cas de manquement du Producteur au titre de l'article [17.1].

Contrat de Vente d'Electricité désigne **CONTRAT DE VENTE A LA SOCIETE TUNISIENNE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ DE L'ENERGIE ELECTRIQUE PRODUITE A PARTIR DES ENERGIES RENOUVELABLES ASSUJETTIE A UNE AUTORISATION**.

Délai de Palliation désigne la période de quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables commençant à la date de réception par [l'Agent/le Prêteur/chaque Prêteur] de la Notification de Résiliation durant lequel le prêteur est tenu de pallier au défaut du producteur.

Délai de Substitution désigne la période de trente (30) jours ouvrables commençant à courir à compter de l'expiration du délai de palliation, durant laquelle [l'Agent/le Prêteur/chaque Prêteur] informe la STEG, le ministre chargée de l'énergie et le producteur de son intention de substituer l'Entité Eligible au producteur défaillant.

Documents de Financement désigne *[insérer définition des documents de financement]*.

Entité Eligible désigne toute entité remplissant les conditions de la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015 relative la production d'électricité à partir des énergies renouvelables, et justifiant des capacités techniques et financières requises pour la délivrance d'une autorisation conformément aux dispositions du décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24 août 2016 et du Manuel des Procédures. La substitution devient effective à compter de la date d'obtention de l'autorisation précitée.

Jour Ouvrable : désigne un jour (autre qu'un samedi ou un dimanche) ou jour férié en Tunisie.

Notification de Palliation désigne la notification, adressée par [l'Agent/le Prêteurs/les Prêteurs] à la STEG et au Producteur durant le Délai de Palliation, par laquelle [l'Agent/le Prêteurs/les Prêteurs] informe[nt] la STEG et le Producteur de l'intention [du Prêteur/des Prêteurs] de pallier le défaut du Producteur ayant fait l'objet d'une Notification de Résiliation.

Notification de Substitution désigne la notification, adressée par [l'Agent/le Prêteurs/les Prêteurs] à la STEG, au ministre chargée de l'énergie et au Producteur durant le Délai de Substitution, par laquelle [l'Agent/le Prêteurs/les Prêteurs] informe[nt] la STEG, le ministre chargé de l'énergie et le Producteur de l'intention [du Prêteur/des Prêteurs] de substituer l'Entité Eligible au Producteur défaillant.

Notification de Résiliation désigne la notification donnée par la STEG au Producteur, avec copie à [l'Agent/le Prêteurs/les Prêteurs], en application de l'Article 3(a) et en vertu de laquelle la STEG notifie son intention de résilier le Contrat de Vente d'Electricité.

Opérateur Temporaire a le sens qui est donné à ce terme à l'Article 3(e).

Palliation désigne l'exercice par les Parties Financières de leurs droits de pallier les défauts du Producteur ayant fait l'objet d'une Notification de résiliation, conformément à l'Article 3(b).

Substitution désigne l'exercice par les Parties Financières de leurs droits de substituer l'Entité Eligible au Producteur défaillant, conformément à l'Article 4 (a).

Parties Financières désigne *[insérer définition des parties financières telle que prévue au titre des Documents de Financement]*.

Projet a le sens qui est donné à ce terme au paragraphe (B) du Préambule.

1.2 Interprétation

- (a) Les titres des Articles sont donnés à titre indicatif et ne sauraient être pris en compte pour l'interprétation ou l'application de l'Accord Direct.
- (b) Un Article, un Paragraphe, une Annexe ou le Préambule est une référence à un article, un paragraphe, une annexe ou au préambule de l'Accord Direct.
- (c) Les mots utilisés au singulier doivent comprendre le pluriel le cas échéant et vice-versa.
- (d) Les références à une Partie ou à une Partie Financière comprennent ses successeurs et les cessionnaires autorisés de ses droits et/ou obligations.
- (e) Sauf mention contraire expresse, toutes les références à "y compris" signifient "y compris sans limitation".
- (f) Les références à l'Accord Direct ou à tout autre contrat ou document sont entendues comme des références à ce contrat ou document tel qu'amendé, modifié ou complété et en vigueur à une date donnée, et incluent toute référence aux documents qui l'amendent, le modifient ou le complètent, ou sont conclus, faits ou donnés en application de ou conformément à ses conditions.
- (g) (Toute référence à une action de l'Agent sera interprétée comme une référence à l'Agent agissant sur les instructions des Parties Financières conformément aux stipulations des Documents de Financement et, sans que cela ne soit exhaustif, toute référence à une approbation, à un consentement ou à une évaluation de l'Agent sera interprétée comme une référence à une approbation, un consentement ou une évaluation de l'Agent agissant sur les instructions des Parties Financières conformément aux stipulations des Documents de Financement.
- (h) Toute référence à l'Agent agissant de manière raisonnable, non déraisonnable, sans retard injustifié ou de bonne foi sera interprétée comme une référence à l'Agent agissant sur les instructions des Parties Financières agissant de manière raisonnable, non déraisonnable, sans retard injustifié ou, selon le cas, de bonne foi conformément aux stipulations des Documents de Financement (et, dans ce cas, en instruisant l'Agent, les Parties Financières devront agir raisonnablement, non déraisonnablement, sans retard injustifié ou, selon le cas, de bonne foi) et l'Agent ne sera pas tenu de vérifier si une Partie Financière agit de manière raisonnable, non déraisonnable, sans retard injustifié ou de bonne foi.
- (i) Toute référence à une opinion de l'Agent sera interprétée comme une référence à l'Agent agissant sur les instructions des Parties Financières selon l'opinion des Parties Financières concernées conformément aux stipulations des Documents de Financement).¹

¹ Insérer si un agent est désigné par les prêteurs aux termes des Documents de Financement.

2. PRINCIPES

Il est convenu entre les Parties que, sans préjudice des stipulations de l'Accord Direct :

- (a) les Parties Financières ne seront tenues d'aucune obligation envers la STEG au titre du Contrat de Vente d'Electricité,
- (b) les Parties Financières ne sont tenues d'aucune obligation de pallier au titre de l'Accord Direct et n'engagent en aucune façon leurs responsabilités respectives envers la STEG à ce titre.

3. PALLIATION

- (a) Dans le cas où un Cas de Défaut est survenu et le Producteur n'y a pas remédié à l'expiration de la période de remédiation prévue aux termes du Contrat de Vente d'Electricité, la STEG peut adresser au Producteur, par lettre recommandée avec avis de réception, avec copie [à l'Agent/au Prêteur/aux Prêteurs], une Notification de Résiliation.
- (b) La STEG rappelle dans la Notification de Résiliation mentionnée au paragraphe (a) ci-dessus la nature du Cas de Défaut et joindra copie de l'avis de manquement correspondant au titre Contrat de Vente d'Electricité (qui devra permettre [à l'Agent/au Prêteur/aux Prêteurs] d'identifier le défaut allégué et de comprendre les éléments ayant conduit à l'envoi de la Notification de Résiliation).
- (c) Durant le Délai de Palliation, la STEG s'engage à ne pas résilier le Contrat de vente d'Electricité.
- (d) Si :
 - (i) [l'Agent/le Prêteur/chacun des Prêteurs] a reçu la Notification de Résiliation visée au paragraphe (a) ci-dessus ; et
 - (ii) les Parties Financières ont pris la décision de pallier la carence du Producteur,[l'Agent/le Prêteur/les Prêteurs] adresse[nt] à la STEG et au Producteur, par lettre recommandée avec avis de réception, une Notification de Palliation, étant précisé que le Producteur s'engage à rembourser [à l'Agent/au Prêteur/aux Prêteurs], tous les coûts raisonnables et documentés supportés par eux pendant le Délai de Palliation et au titre de la Palliation.
- (e) Lorsqu'une Notification de Palliation a été adressée à la STEG, les Parties Financières, ou tout mandataire désigné par les Parties Financières (**l'Opérateur Temporaire**) remédient au Cas de Défaut au plus tard à la date d'expiration du Délai de Palliation. Les Parties Financières, ou l'Opérateur Temporaire le cas échéant, bénéficient alors de tous les droits au titre du Contrat de Vente d'Electricité afin de remédier au Cas de Défaut durant toute la durée du Délai de Palliation.
- (f) Les Parties Financières sont libres de mettre fin à tout moment à la Palliation, et ce après envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée à la STEG et au Producteur sept (7) jours avant la date de fin de la Palliation envisagée, la fin de cette Palliation mettant un terme au Délai de Palliation.

4. SUBSTITUTION

- (a) A la fin du Délai de Palliation et dans un délai de trente (30) jours, les Parties Financières pourront adresser à STEG, avec copie au Producteur et au ministre chargé de l'énergie, une notification de substitution (la **Notification de Substitution**) d'une entité qui est une Entité Eligible (**l'Entité Substituée**) destinée à poursuivre l'exécution du Contrat de Vente d'Electricité au lieu et place du Producteur, et à compter de la date à laquelle ladite substitution deviendrait effective.

(b) La STEG consent à la substitution de l'Entité Substituée, sous réserve de l'accord du ministre chargé de l'énergie, étant précisé que la substitution n'entraînera pas pour la STEG d'obligations supplémentaires par rapport à celles qu'elle a souscrites au titre du Contrat de Vente d'Electricité.

(c) A compter de la date de substitution effective :

(i) l'Entité substituée devient partie au Contrat de Vente d'Electricité au lieu et place du Producteur et bénéficie à ce titre de tous les droits, et est tenue de toutes les obligations, du Producteur aux termes du Contrat de Vente d'Electricité,

(ii) le Producteur n'a plus aucun droit ni aucune obligation vis-à-vis de la STEG au titre du Contrat de Vente d'Electricité à compter de la date de substitution effective ; et

(iii) La STEG continuera d'exécuter et respecter ses obligations au titre du Contrat de Vente d'Electricité, vis-à-vis de l'Entité substituée, conformément aux stipulations du Contrat.

5. RESILIATION DU CONTRAT DE VENTE D'ELECTRICITE

Si :

(a) (i) la Notification de Résiliation a été notifiée à [à l'Agent/au Prêteur/aux Prêteurs] conformément aux stipulations des Articles 3(a) et 3(b) ;

(ii) Le Cas de Défaut subsiste à l'expiration du Délai de Palliation ;

(iii) Aucune Notification de Substitution n'a été adressée à la STEG conformément à l'article 4(a) ;

Ou

(i) la Notification de Résiliation a été notifiée [à l'Agent/au Prêteur/aux Prêteurs] conformément aux stipulations des Articles 3(a) et 3(b) ;

(ii) la Notification de Substitution a été notifiée à la STEG conformément aux stipulations de l'Article 4(a);

(iii) le Cas de Défaut subsiste à l'expiration du Délai de Substitution,

La STEG pourra alors exercer ses droits de résiliation au titre du Contrat de Vente d'Electricité dans les conditions prévues audit Contrat.

6. DECLARATIONS

A la date des présentes, la STEG déclare et garantit pour le bénéfice de chaque Partie Financière que :

(a) **Capacité** : la STEG a la pleine capacité pour jouir de ses droits et les exercer, pour conclure et signer l'Accord Direct et le Contrat de Vente d'Electricité, et toutes les autorisations nécessaires à l'exercice des droits de la STEG et à la signature de l'Accord Direct et du Contrat de Vente d'Electricité ont été dûment obtenus ;

(b) **Validité** : l'Accord Direct et le Contrat de Vente d'Electricité constituent chacun des obligations pour la STEG conformes à la loi, valables, opposables et susceptibles d'être mises en œuvre en justice ;

(c) **Absence de conflit** : ni l'Accord Direct ni le Contrat de Vente d'Electricité ne contrevient à une loi applicable ou à un accord auquel la STEG est partie.

7. ENGAGEMENTS

La STEG s'engage à (nonobstant des dispositions contraires éventuellement prévues dans le Contrat de Vente d'Electricité) :

- (a) pendant le Délai de Palliation, et le Délai de Substitution continuer d'accomplir et d'exécuter ses obligations au titre du Contrat de Vente d'Electricité ; à l'exception de l'obligation de paiement, et ce à condition que l'opérateur temporaire exécute à son tour les engagements du producteur défaillant au titre du Contrat de Vente d'Electricité ;
- (b) transmettre [à l'Agent/au Prêteur/aux Prêteurs] les mêmes informations que celles fournies au Producteur au titre du Contrat de Vente d'Electricité, et ce concomitamment, à compter de la Notification de Résiliation ou à chaque fois que l'Agent en fera la demande.

8. DUREE DE L'ACCORD DIRECT

L'Accord Direct entrera en vigueur le même jour que le Contrat de Vente d'Electricité et, prendra fin :

- (i) à la date à laquelle toutes les dettes du Producteur au titre des Documents de Financement auront été intégralement et irrévocablement payées ;
- (ii) à l'expiration de la durée du Contrat de Vente d'Electricité à la STEG à moins qu'il ne soit mis fin par anticipation au Contrat de Vente d'Electricité conformément à ses termes. Le premier des deux événements précités étant retenu.

9. NOTIFICATIONS

Sauf stipulation contraire, toute notification ou communication au titre de l'Accord Direct devra être effectuée par télécopie ou par courrier. L'adresse et le numéro de télécopie (et le cas échéant, le département ou le responsable à l'attention duquel la communication est faite) de chaque Partie à l'Accord Direct pour toute communication ou document à établir ou à adresser en vertu ou en rapport avec l'Accord Direct sont :

Pour la STEG :

A l'attention de :

Adresse :

Fax :

Email :

Pour le Producteur :

A l'attention de :

Adresse :

Fax :

Email :

Pour [*Partie Financière*] :

A l'attention de :

Adresse :

Fax :

Email :

ou toute adresse, numéro de télécopie, département ou responsable qui y serait substitué et que les Parties à l'Accord Direct auraient notifié aux autres Parties, sous réserve d'un préavis adressé dans les cinq (5) Jours Ouvrés avant le changement envisagé.

10. DIVERS

- (a) Toute défaillance ou retard d'une Partie Financière à exercer ses droits, pouvoirs et recours au titre de l'Accord Direct, ne doit pas être considéré comme une renonciation de sa part à l'exercice de ses droits et ne doit pas interdire tout exercice futur de ses droits, pouvoir et recours et ce sous réserve des prescriptions légales.
- (b) Tout avenant au présent Accord Direct devra être fait par écrit.
- (c) Dans l'éventualité où une ou plusieurs stipulations du présent Accord Direct seraient considérées comme illégales, non écrites ou inapplicables, l'Accord Direct sera interprété comme s'il ne contenait pas lesdites stipulations et l'invalidité ou le caractère inapplicable des dites stipulations n'affectera pas la validité ou l'exécution des autres stipulations du présent Accord Direct, qui resteront par ailleurs valables et demeureront pleinement en vigueur.

11. DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES

L'Accord Direct est établi et sera régi et interprété conformément aux Lois de la République Tunisienne.

- (a) Tous différends découlant de l'Accord Direct ou en relation avec celui-ci (y compris tout litige concernant l'existence, la validité ou la résiliation de l'Accord Direct) (les **Différends**) seront tranchés à l'amiable dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception par l'une des Parties d'une notification écrite décrivant le litige et invitant expressément cette Partie à des discussions sur la base du présent article en vue de le résoudre dans le délai sus indiqué.
- (b) Si le litige ne peut être résolu à l'amiable dans le délai imparti, l'affaire sera alors soumise par la Partie la plus diligente à l'autorité spécialisée prévue par l'article 38 de la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015. Si aucune solution n'est donnée dans un délai de soixante (60) jours à compter de la saisine de l'Autorité citée ci avant, ou l'une des Parties refuse la solution proposée, les Parties pourront soumettre le litige aux tribunaux tunisiens compétents qui appliqueront le droit tunisien.

Signataires

SOCIETE TUNISIENNE D'ELECTRICITE ET DU GAZ

Par :

Nom :

Qualité :

[PARTIE FINANCIERE]

Par :

Nom :

Qualité :

[PARTIE FINANCIERE]

Par :

Nom :

Qualité :

[PRODUCTEUR]

Par :

Nom :

Qualité :

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 7 septembre 2018, portant ouverture et fermeture de la campagne de cueillette de l'alfa pour l'année 2018-2019.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu le code forestier promulgué par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-59 du 20 juillet 2009, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et notamment les articles 160 et 163 dudit code,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier - La saison de cueillette de l'alfa et de toutes les opérations relatives au transport, au pesage et à l'achat de cette plante sera ouverte le 1^{er} août 2018 et elle sera fermée le 31 janvier 2019.

Art. 2 - La quantité d'alfa qui peut être récoltée durant ladite campagne est estimée à 30.000 tonnes.

Art. 3 - Le transport de l'alfa par les véhicules et les attelages durant la campagne de cueillette aux centres de collecte et de l'emballage est soumis aux dispositions des articles 105 à 112 du code forestier en vigueur.

Art. 4 - Les opérations de mise en balles de l'alfa et de son transport restent autorisées pour les quantités récoltées avant le 31 janvier 2019.

Art. 5 - Le pacage, la cueillette de l'alfa et toutes les opérations relatives au transport, au pesage et à l'achat de cette plante sont interdits durant la saison 2018-2019 dans les parcelles indiquées au tableau annexé au présent arrêté .

Art. 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 septembre 2018.

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*

Samir Attaieb

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

1. Gouvernorat de Kasserine :

Délégation	Série	Secteur	N° parcelle	Superficie (ha)
Kasserine Sud	Belhijet	Belhijet	1	460
			2	601
			9	452
	Megdoudech	Garaât Megdoudech	8	837
			11	640
			14	476
			15	600
Hassy El Frid	Hassy El Frid	Hassy El Frid	8	837
			9	759
			14	1492
	Khanguet Zazia	Khanguet Zazia	5	1080
			10	1277
			12	394
	El Hechim	El Hechim	1	1216
			5	1231
			10	722
	El Kamour	El Kamour	8	618
			17	749
			18	1095
			19	1280
Majel Bel Abbès	Magel Bel Abbes	Majel Bel Abbes	5	586
			6	1208
			8	1170
	Ennadhour	Ennadhour	4	1682
			5	1599
			9	3136
	Oum Lagsab	Oum Lagsab	1	1631
			3	2982
			10	2474
			11	1344
Feriana	Feriana Telept	Feriana Telept	1	1553
			3	658
	Garaât Naâm Bouchebka	Garaât Naâm Bouchebka	1	365
			4	443
			6	4090
	Oum Ali	Oum Ali	5	464
			6	767
			7	588
			9	510
			10	690
	Skhirat	Skhirat	1	928
			2	1658
			9	1918

Délégation	Série	Secteur	N° parcelle	Superficie (ha)
Sbeitla	El Oussaya	El Oussaya	1	54
			4	335
	Mazreg Chems	Mazreg Chems	2	549
			5	475
	El Garaâ El Hamra	El Garaâ El Hamra	3	253
	Semmama	Semmama	2	249
	Chrayaa	Chrayaa	2	1056
Total 1 :				52221

2. Gouvernorat de Sidi Bouzid :

Délégation	Série	Secteur	N° parcelle	Superficie (ha)
Meknassy	Meknassy	Jebbès	10	1397
			11	1850
			12	1337
		El Ghriss Ouest	36	858
		Meknassy Est	37	335
Menzel Bouzaïene	Meknassy	Menzel Bouzaïene	16	710
		Henchir guellal	20	640
			21	64
			22	1597
		El Omrane	26	353
Sidi Ali Ben Aoun	Ben Aoun	Errabta	8	2633
		El Mansoura Est	11 et 12	2356
		Ben Aoun	16	1635
Bir El Hafey	Ben Aoun	Bir El Hafey	18	975
Sidi Bouzid Est	Sidi Bouzid	El Makarem	1	1035
			2	523
		El Amra	3	423
			4	798
			5	767
		Bennour	6	490
		El Faiedh	8	497
			9	720
		Ezzitouna	26	250
		Essadaguia	7	510
Sidi Bouzid Ouest	Sidi Bouzid	El Hichria	27	503
			28	1007
Essabala	Jelma	Mghilla	8	1307
			7	1315
		Essabala	10	125
		El Amra	11	1081

Délégation	Série	Secteur	N° parcelle	Superficie (ha)
JELMA	Jelma	Selta	2	1262
			3	1648
		Zoghmar	1	1950
			4	557
		Baten El Ghezal	5	1472
			17	127
Ouled Hafffouz	Sidi Bouzid	Sidi Khlif	13	715
			14	554
			15	582
Mezzouna	Mezzouna	Mezzouna	1	1783
			2	1250
			3	717
			5	1100
		Bouhedma	8	685
			9	1325
			10	790
			11	1185
Regueb	Regueb	Essaïda	2	1177
		Ksar Lahmam	3	1075
			4	1650
		Regueb	5	2148
			6	970
			7	1868
			8	1590
			9	1670
Souk Jedid	Meknassy	El Ksira	1	375
			2	570
			3	990
		Ezzafzaf	7	836
			8	1247
			9	1285
		Ermilia	11	1850
Total :2				66110

3. Gouvernorat de Kairouan :

Délégation	Série	Secteur	N° parcelle	Superficie (ha)
Hajeb El Ayoun	El Hajeb	El kantra	1	727
		El hidaya	3	397
	Essarja	Essarja	2	578
			4	550
	El Ghouiba	El Ghouiba	1	1435
			2	1011
			6	1234

Délégation	Série	Secteur	N° parcelle	Superficie (ha)
Haffouz	Dj. elhalfa	Dj. elhalfa		300
	Dj. Krib	Dj. Krib		500
	Trozza Sud	Dj. Trozza Sud		1000
El Alaa	Trozza Nord	Dj. Trozza	1	489
			2	378
Nasrallah	Touila	Dj. Touila	1	1000
	Réserve Touati	Réserve Touati	5	460
	Dj. Bougabrine	Dj. Bougabrine	6	500
	Total 3:			10559

4. Gouvernorat de Gafsa :

Délégation	Série	Secteur	N° parcelle	Superficie (ha)
Gafsa Nord - Sidi Yaïch	Souinia	El Fej	1	927
		El Fej	9	1075
		Douali	11	1127
Mdhila	Dj. Berda	Guettaria 1	2	1043
			5	1594
Sened	Sened (1)	Alim	1	1170
		Majoura	6	810
El Guettar	El Guettar	El Ong	7	1034
		Nicheou	8	1276
Mdhila	Dj. Berda	El Ayeycha	2	1043
			6	1092
	Dj. Echamssi	Ouled El Haj	16	1096
Oum Laarayes	Zone Frontalière	Oum Lagsab	1	2120
	El Guetaa	Souitir	6	1601
Total 4:				17329
Total général				146219

Arrêté du ministre de la santé du 27 août 2018, portant approbation de la modification du cahier des charges relatif à l'exercice de la profession d'opticien optométriste de libre pratique approuvé par l'arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 2001.

Le ministre de la santé,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives,

Vu la loi n° 92-74 du 3 août 1992, relative aux conditions d'exercice des professions paramédicales de libre pratique, telle que complétée par la loi n° 96-75 du 29 juillet 1996,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 2001-13 du 30 janvier 2001, relative à la suppression d'autorisations administratives délivrées par les services du ministère de la santé publique dans les diverses activités qui en relèvent,

Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique, telle que modifiée par la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009,

Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,

Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-3939 du 24 octobre 2014,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l'administration et ses usagers, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010 - 1882 du 26 juillet 2010,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 2000-2391 du 17 octobre 2000, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de technicien supérieur de la santé, tel que complété par le décret n° 2002-1718 du 29 juillet 2002,

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation mention, par cours et spécialités du système « L M D »,

Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications,

Vu le décret n° 2010-1668 du 5 juillet 2010, fixant les attributions et l'organisation des directions régionales de la santé,

Vu le décret n° 2014-4775 du 29 décembre 2014, portant changement d'appellation des services et des établissements publics relevant du ministère de la santé,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1148 du 19 août 2016, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes législatifs et réglementaires,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 4 décembre 1993, fixant la liste des professions paramédicales pouvant être exercées en libre pratique, tel que complété par l'arrêté du 7 mai 2008,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère de la santé publique, tel que modifié par l'arrêté du 29 octobre 1997,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 2001, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de la profession d'opticien lunetier de libre pratique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 15 janvier 2013,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 10 avril 2010, fixant la liste des spécialités pouvant être enseignées dans les écoles supérieures des sciences et techniques de la santé, tel que modifié par l'arrêté du 12 août 2016,

Vu l'avis du conseil de la concurrence.

Arrête :

Article premier - Sont approuvés l'abrogation et le remplacement des dispositions des articles 2, 14, 22 et 23(bis) du cahier des charges relatif à l'exercice de la profession d'opticien optométriste de libre pratique approuvé par l'arrêté du 15 mai 2001 susvisé.

Art. 2 - Est abrogée l'expression « opticien optométriste » prévue à l'arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 2001 susvisé, tel que modifié et complété par l'arrêté du 15 janvier 2013 et au cahier des charges qui y est annexé et remplacée par le terme « opticien ».

Est également abrogée l'expression « la licence appliquée en optique lunetterie et optométrie » là où elle est mentionnée au cahier des charges annexé à l'arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 2001, prévue à l'alinéa premier du présent article et remplacée par l'expression « la licence appliquée en optique lunetterie ».

Art. 3 - Tous les opticiens exerçant leur activité à la date de la publication du présent arrêté sont tenus de se conformer à ses dispositions à partir de la date de son entrée en vigueur.

Art. 4 - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 août 2018.

Le ministre de la santé
Imed Hammami

Vu
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Cahier des charges relatif à l'exercice de la profession d'opticien de libre pratique

Article 2 (nouveau) - Le présent cahier des charges contient six (6) titres, trente deux (32) articles et huit (8) pages.

Article 14 (nouveau) - Les opticiens lunetiers ne dispensent leurs actes professionnels que sur prescription médicale, et ce en tenant compte des actes qu'ils sont autorisés à accomplir directement conformément aux conditions spécifiques mentionnées au titre III du présent cahier des charges.

Ils peuvent également dispenser les actes qui relèvent de leur compétence à domicile.

Article 22 (nouveau) - Le local de l'opticien doit être pourvu uniquement des équipements nécessaires suivants :

- un fronto-focomètre,
- une meule,
- une chaufferette,
- un jeu de pinces,
- un jeu de tournevis,
- une pupillomètre.

Article 23 (bis nouveau) - Les opticiens ne peuvent procéder à la vente des lunettes optiques, du verre optique, des lentilles de contact de toutes catégories, des implants intraoculaires, ou tout autre système de correction optique que sur ordonnance médicale.

Toutefois les opticiens peuvent vendre les jumelles, les lunettes solaires et le télescope sans ordonnance médicale.

Les opticiens sont tenus de se conformer intégralement à l'ordonnance médicale.

Arrêté du ministre de la santé du 28 septembre 2018, portant délégation de signature.

Le ministre de la santé,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 2007-3017 du 27 novembre 2007,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de la santé du 31 mai 2018, chargeant Monsieur Lotfi El Arbi, inspecteur divisionnaire de la santé publique, des fonctions de directeur de l'inspection médicale et juxta-médicale au ministère de la santé, à compter du 31 mai 2018.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Lotfi El Arbi, inspecteur divisionnaire de la santé publique, directeur de l'inspection médicale et juxta-médicale au ministère de la santé, est autorisé à signer, par délégation du ministre de la santé, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 31 mai 2018.

Tunis, le 28 septembre 2018.

Le ministre de la santé
Imed Hammami

Arrêté du ministre de la santé du 28 septembre 2018, portant délégation de signature.

Le ministre de la santé,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 2007-3017 du 27 novembre 2007,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de la santé du 3 mai 2018, chargeant Madame Amel Ben Saïd, médecin major de la santé publique, des fonctions de directeur des soins de santé de base au ministère de la santé,

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Madame Amel Ben Saïd, médecin major de la santé publique, directeur des soins de santé de base au ministère de la santé, est autorisée à signer, par délégation du ministre de la santé, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 3 mai 2018.

Tunis, le 28 septembre 2018.

Le ministre de la santé
Imed Hammami

Arrêté du ministre de la santé du 21 septembre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques au ministère de la santé.

Le ministre de la santé,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-301 du 11 mars 2016 portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre de la santé,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques au ministère de la santé est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert aux secrétaires de presse titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la santé. Cet arrêté fixe :

- le nombre de poste à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la santé.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leur demande de candidature au ministère de la santé par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de recrutement de l'intéressé dans la fonction publique,

- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de nomination de l'intéressé dans le grade actuel,

- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,

- une copie certifiée conforme à l'original du diplôme scientifique donnant droit à la bonification au candidat,

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services civils et éventuellement militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,

- des copies certifiées conformes aux originaux des attestations des cycles de formation et des séminaires effectués par le candidat et organisés par l'administration dès la nomination au grade de secrétaire de presse,

- des copies certifiées conformes aux originaux des arrêtés relatifs aux sanctions disciplinaires,

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert.

Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine du candidat.

Est rejetée toute candidature enregistrée après la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 6 - Les dossiers déposés sont appréciés par le jury du concours susvisé selon les critères suivants :

- la bonification des titulaires du mastère ou d'un diplôme équivalent de douze (12) points,

- la bonification des titulaires de maîtrise ou licence (LMD) ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau de dix (10) points,

- un point pour chaque cycle de formation ou séminaire effectué par le candidat et organisé par l'administration dès la nomination au grade de secrétaire de presse,

- la bonification de cinq (5) points pour les candidats n'ayant pas de sanctions disciplinaires relatives à l'assiduité et au comportement durant les cinq dernières années,

- deux (2) points pour chaque année d'ancienneté dans le grade de secrétaire de presse,

- un point (1) pour chaque année pour le reste de l'ancienneté générale,

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert varie entre zéro (0) et vingt (20) pour évaluer le rendement, l'attitude et l'assiduité du candidat.

Art. 7 - Le jury du concours procède après la délibération au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de point, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 8 - La liste définitive des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques au ministère de la santé est arrêtée par le ministre de la santé.

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 septembre 2018.

Le ministre de la santé

Imed Hammami

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de la santé du 21 septembre 2018, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques au ministère de la santé.

Le ministre de la santé,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements Publics à caractère administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de la santé du 21 septembre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques au ministère de la santé.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la santé, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques au ministère de la santé.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un seul (1) poste.

Art. 3 - La date de la réunion du jury du concours est fixée au mardi 6 novembre 2018 et jours suivants à Tunis.

Art. 4 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au vendredi 5 octobre 2018.

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 septembre 2018.

Le ministre de la santé

Imed Hammami

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de la santé du 21 septembre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques au ministère de la santé.

Le ministre de la santé,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant Statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-301 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre de la santé,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de la santé du 27 juillet 2012, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation.

Arrête :

Article premier - Peuvent participer au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques au ministère de la santé, les bibliothécaires documentalistes titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la santé.

Cet arrêté fixe :

- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 3 - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique. Les demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine et accompagnées des pièces suivantes :

- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de recrutement de l'intéressé dans la fonction publique,

- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de nomination de l'intéressé dans le grade actuel,

- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,

- un relevé de service,

- une copie certifiée conforme à l'original des arrêtés des sanctions disciplinaires infligés durant les cinq dernières années ou une attestation justifiant l'exempt du dossier administratif de l'intéressé de toute sanction disciplinaire.

- une copie certifiée conforme à l'original des diplômes scientifiques,

- une copie certifiée conforme à l'original des certificats de participation aux séminaires ou sessions de formation organisés par l'administration durant les deux dernières années précédant l'année de l'ouverture du concours,

- un rapport d'activité de dix pages au maximum, élaboré par le candidat portant sur les activités et les travaux effectués durant les deux dernières années précédant l'année de l'ouverture du concours et les propositions pour les améliorer. Ce rapport doit être accompagné par les observations du chef hiérarchique du candidat.

Art. 4 - Est rejetée, toute candidature enregistrée après la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 5 - Le chef hiérarchique du candidat attribue une note d'évaluation variant de zéro (0) à vingt (20) qui reflète la performance de l'agent dans l'exécution de ses tâches, son intégrité et sa discipline dans l'exécution de son travail.

Art. 6 - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la santé.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- évaluer les dossiers des candidats selon les critères suivantes :

- * l'ancienneté générale,
- * l'ancienneté dans le grade,
- * les diplômes scientifiques ou le niveau d'étude,
- * les séminaires ou sessions de formations organisées par l'administration durant les deux dernières années précédant l'année de l'ouverture du concours,
- * la discipline et l'assiduité durant les cinq dernières années,
- * le rapport d'activité cité à l'article 3 susvisé,
- * la note d'évaluation citée à l'article 5 susvisé,
- * une note variant entre zéro (0) et vingt (20) attribuée à chaque critère.

Les coefficients de ces critères sont fixés par les membres du jury.

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé procède au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu 50% au moins du total des points.

Aux cas où deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 8 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques au ministère de la santé est fixée par le ministre de la santé.

Art. 9 - Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé.

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 septembre 2018.

Le ministre de la santé

Imed Hammami

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de la santé du 21 septembre 2018, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques au ministère de la santé.

Le ministre de la santé,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de la santé du 21 septembre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques au ministère de la santé.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la santé, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques au ministère de la santé.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un seul (1) poste.

Art. 3 - La date de la réunion du jury du concours est fixée au mardi 6 novembre 2018 et jours suivants à Tunis.

Art. 4 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au vendredi 5 octobre 2018.

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 septembre 2018.

Le ministre de la santé

Imed Hammami

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de la santé du 21 septembre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques au ministère de la santé.

Le ministre de la santé,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-301 du 11 mars 2016 portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre de la santé,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier - Peuvent participer au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques au ministère de la santé, les bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la santé. Cet arrêté fixe :

- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 3 - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique. Les demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine et accompagnées des pièces suivantes :

- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de recrutement de l'intéressé dans la fonction publique,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de nomination de l'intéressé dans le grade actuel,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- un relevé de service,
- une copie certifiée conforme à l'original des arrêtés des sanctions disciplinaires infligés durant les cinq dernières années ou une attestation justifiant l'exempt du dossier administratif de l'intéressé de toute sanction disciplinaire,
- une copie certifiée conforme à l'original des diplômes scientifiques,
- une copie certifiée conforme à l'original des certificats de participation aux séminaires ou sessions de formation organisés par l'administration durant les deux dernières années précédant l'année de l'ouverture du concours,

Art. 4 - Est rejetée, toute candidature enregistrée après la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 5 - Le chef hiérarchique du candidat attribue une note d'évaluation variant de zéro (0) à vingt (20) qui reflète la performance de l'agent dans l'exécution de ses tâches, son intégrité et sa discipline dans l'exécution de son travail.

Art. 6 - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la Santé.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,

- évaluer les dossiers des candidats selon les critères suivantes :

- * l'ancienneté générale,

- * l'ancienneté dans le grade,

- * les diplômes scientifiques ou le niveau d'étude,

- * les séminaires ou sessions de formations organisées par l'administration durant les deux dernières années précédant l'année de l'ouverture du concours,

- * la discipline et l'assiduité durant les cinq dernières années,

- * la note d'évaluation citée à l'article 5 susvisé,

- * une note variant entre zéro (0) et vingt (20) attribuée à chaque critère.

Les coefficients de ces critères sont fixés par les membres du jury.

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé procède au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu 50% au moins du total des points.

Aux cas où deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 8 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques au ministère de la santé est fixée par le ministre de la santé.

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 septembre 2018.

Le ministre de la santé

Imed Hammami

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de la santé du 21 septembre 2018, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques au ministère de la santé.

Le ministre de la santé,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de la santé du 21 septembre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques au ministère de la santé.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la santé, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques au ministère de la santé.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un seul (1) poste.

Art. 3 - La date de la réunion du jury du concours est fixée au mardi 6 novembre 2018 et jours suivants à Tunis.

Art 4 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au vendredi 5 octobre 2018.

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 septembre 2018.

Le ministre de la santé

Imed Hammami

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de la santé du 21 septembre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de commis de la santé publique.

Le ministre de la santé,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps administratif de la santé publique,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-301 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre de la santé,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017- 247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de la santé du 27 juillet 2012, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de commis de la santé publique.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de commis de la santé publique est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé à l'article premier est ouvert par arrêté du ministre de la santé.

Cet arrêté fixe :

- le nombre de poste à concourir,
- la date de clôture des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 3 - Le concours interne susvisé à l'article premier est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la santé.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- classement des candidats par ordre de mérite selon les critères suivants :
 - * l'ancienneté générale du candidat,
 - * l'ancienneté dans le grade du candidat,
 - * bonification des diplômes supérieurs au niveau requis de recrutement du candidat dans son grade,
 - * les périodes de formation ou de participation dans des colloques organisés par l'administration durant les deux dernières années,
 - * bonification de celui qui n'a pas été sanctionné disciplinairement concernant sa conduite durant les cinq dernières années,
 - * une note d'évaluation relative au concours ouvert, donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.

Art. 4 - Le concours susvisé est ouvert aux agents d'accueil de la santé publique titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans le grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voix hiérarchique et doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine accompagnées des pièces suivantes :

- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté du recrutement du candidat dans la fonction publique,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son grade actuel,
- une copie certifiée conforme à l'original des actes fixant les sanctions disciplinaires de l'intéressé ou un certificat attestant l'absence de toute sanction disciplinaire dans son dossier administratif au cours des cinq dernières années qui précèdent l'année d'ouverture du concours,

- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils et éventuellement militaire accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration,

- copies certifiées conforme à l'original des diplômes qui dépassent le niveau demandé pour le recrutement du grade actuel de l'intéressé,

- copies certifiées conforme à l'original des certificats de formation ou de participation dans des colloques organisés par l'administration durant les deux dernières années,

- une note d'évaluation varie entre zéro (0) et vingt (20) relative au concours ouvert, donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.

Art. 6 - Est rejetée toute candidature enregistrée au bureau d'ordre de l'administration d'origine du candidat après la date de clôture des candidatures.

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée par le ministre de la santé sur proposition du jury de concours.

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant entre zéro (0) et vingt (20).

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de commis de la santé publique est arrêtée par le ministre de la santé.

Art. 10 - Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé.

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 septembre 2018.

Le ministre de la santé
Imed Hammami

Vu
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre de la santé du 21 septembre 2018, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de commis de la santé publique.

Le ministre de la santé,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps administratif de la santé publique,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de la santé du 21 septembre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de commis de la santé publique.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la santé, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de commis de la santé publique.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à seize (16) postes.

Art. 3 - La date de la réunion du jury du concours est fixée au mardi 4 décembre 2018 et jours suivants à Tunis.

Art. 4 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au mardi 30 octobre 2018.

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 septembre 2018.

Le ministre de la santé
Imed Hammami

Vu
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Par arrêté du ministre de la santé du 28 septembre 2018.

Le docteur Moncef Bakhouché, inspecteur divisionnaire de la santé publique est chargé des fonctions d'inspecteur général des services médicaux et juxta-médicaux à l'inspection médicale et juxta-médicale au ministère de la santé.

En application des dispositions de l'article (13) du décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressé bénéficie des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de la santé du 28 septembre 2018.

Le docteur Issam Maalel, médecin major de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur de la promotion des prestations sanitaires à la direction régionale de la santé de Monastir.

Par arrêté du ministre de la santé du 4 septembre 2018.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale est attribuée à Madame Hela Yangui épouse Ghannay, administrateur en chef de la santé publique, sous-directeur des rémunérations à la direction des ressources humaines à l'hôpital « Habib Bourguiba » de Sfax.

Par arrêté du ministre de la santé du 4 septembre 2018.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale est attribuée à Madame Selma Besbes épouse Hammami, administrateur conseiller de la santé publique sous-directeur de l'admission à la direction des affaires des malades à l'hôpital « Habib Bourguiba » de Sfax,

Par arrêté du ministre de la santé du 28 septembre 2018.

Le docteur Najet Bacha, inspecteur régional de la santé publique est chargée des fonctions d'inspecteur des services médicaux et juxta-médicaux à l'inspection médicale et juxta-médicale au ministère de la santé.

En application des dispositions de l'article (13) du décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressée bénéficie des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de sous- directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de la santé du 28 septembre 2018.

Le docteur Sonia Kamoun, inspecteur régional de la santé publique est chargée des fonctions d'inspecteur des services médicaux et juxta-médicaux à l'inspection médicale et juxta-médicale au ministère de la santé.

En application des dispositions de l'article (13) du décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressée bénéficie des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de sous- directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de la santé du 28 septembre 2018.

Le docteur Abderrazek Lamouchi, inspecteur régional de la santé publique est chargé des fonctions d'inspecteur des services médicaux et juxta-médicaux à l'inspection médicale et juxta-médicale au ministère de la santé.

En application des dispositions de l'article (13) du décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressé bénéficie des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de la santé du 28 septembre 2018.

Le docteur Karim Hssini, inspecteur régional de la santé publique est chargé des fonctions d'inspecteur des services médicaux et juxta-médicaux à l'inspection médicale et juxta-médicale au ministère de la santé.

En application des dispositions de l'article (13) du décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressé bénéficie des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de sous- directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de la santé du 27 juillet 2018.

Monsieur Lotfi Askri, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de sous-directeur de la pharmacie à l'unité de la pharmacie et du médicament au ministère de la santé.

Par arrêté du ministre de la santé du 27 juillet 2018.

Monsieur Mohamed Chaouech, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'évaluation des activités de la santé de base à la direction des soins de santé de base au ministère de la santé.

Par arrêté du ministre de la santé du 4 septembre 2018.

La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de service d'administration centrale est attribuée à Monsieur Slim Chetoui, conseiller des services publics, chef de service du contrôle de gestion à l'hôpital « Habib Bourguiba » de Sfax.

Par arrêté du ministre de la santé du 27 juillet 2018.

La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de service d'administration centrale est attribuée à Monsieur Rached Ben Othman, ingénieur principal, chef de service d'administration centrale à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat au ministère de la santé.

Par arrêté du ministre de la santé du 28 septembre 2018.

Le docteur Zina Hfaïdh, médecin principal de la santé publique est chargée des fonctions de chef de service de l'évaluation des soins à la sous-direction de la gestion des soins à l'hôpital régional de Kébili.

Par arrêté du ministre de la santé du 27 juillet 2018.

Monsieur Mahrez Yahyaoui, médecin major de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service des programmes de lutte contre les fléaux sociaux à la sous-direction de l'organisation et de la programmation des activités de santé de base à la direction des soins de santé de base au ministère de la santé.

Par arrêté du ministre de la santé du 4 septembre 2018.

Madame Hanene Slim, administrateur conseiller de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service des affaires administratives, financières et juridiques à l'hôpital régional de Tabarka.

Par arrêté du ministre de la santé du 4 septembre 2018.

Monsieur Mohamed Dammak, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service de la maintenance des bâtiments et des équipements à la sous-direction de la maintenance à la direction des services généraux et de la maintenance à l'hôpital « Habib Bourguiba » de Sfax.

Par arrêté du ministre de la santé du 4 septembre 2018.

Madame Wiem Gam, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service des statistiques à la sous-direction des statistiques à la direction des études et de la planification au ministère de la santé.

Par arrêté du ministre de la santé du 27 juillet 2018.

Monsieur Nouredine Slatnia, technicien supérieur major de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service de la gestion des soins à l'hôpital régional de Tabarka.

Par arrêté du ministre de la santé du 27 juillet 2018.

Monsieur Saber Dhahri, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service des bâtiments, de l'équipement, du matériel et de la maintenance au groupement de santé de base de Siliana (établissement hospitalier de la catégorie « A » au ministère de la santé).

Par arrêté du ministre de la santé du 27 juillet 2018.

Monsieur Mohamed Chedly, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service de l'approvisionnement et des services auxiliaires à l'hôpital régional de Nefta.

Par arrêté du ministre de la santé du 27 juillet 2018.

Monsieur Ali Hamzaoui, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service administratif et financier au groupement de santé de base de Monastir (établissement hospitalier de la catégorie « A » au ministère de la santé).

Par arrêté du ministre de la santé du 27 juillet 2018.

Monsieur Ghaieth Mekki, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service des bâtiments, de l'équipement, du matériel et de la maintenance au groupement de santé de base de Gafsa (établissement hospitalier de la catégorie « A » au ministère de la santé).

Par arrêté du ministre de la santé du 27 juillet 2018.

Monsieur Mounir Arfaoui, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières à la sous-direction des services communs à la direction régionale de la santé de Tozeur.

Par arrêté du ministre de la santé du 27 juillet 2018.

Monsieur Anis Adali, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service de la gestion des stocks à la sous-direction de l'approvisionnement à l'hôpital "Habib Thameur" de Tunis.

Par arrêté du ministre de la santé du 27 juillet 2018.

Monsieur Jamel Dghij, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service d'accueil et de l'admission à la sous-direction de la gestion des affaires des malades à l'hôpital "Mongi Slim" de la Marsa.

Par arrêté du ministre de la santé du 27 juillet 2018.

Monsieur Abdelbaki Houita, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur de l'hôpital de circonscription de Faouar (établissement hospitalier de la catégorie « B » au ministère de la santé).

Par arrêté du ministre de la santé du 28 septembre 2018.

Le docteur Leila Kthiri, médecin principal de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de circonscription sanitaire de Béja du gouvernorat de Béja.

Par arrêté du ministre de la santé du 28 septembre 2018.

Le docteur Amel Idoudi, médecin major de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de circonscription sanitaire de Sousse 2 du gouvernorat de Sousse.

Par arrêté du ministre de la santé du 28 septembre 2018.

Monsieur Hammouda Babba, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, est reconduit dans les fonctions de chef de service de biologie médicale (maternité et néonatalogie) à l'hôpital "Fattouma Bourguiba" de Monastir, à compter du 11 janvier 2016.

Par arrêté du ministre de la santé du 28 septembre 2018.

Madame Afef Masmoudi épouse Ben Cheikh, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, est reconduite dans les fonctions de chef de service de laboratoire au centre de maternité et de néonatalogie de Tunis, à compter du 14 août 2017.

Par arrêté du ministre de la santé du 28 septembre 2018.

Monsieur Mohamed Khedher, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, est reconduit dans les fonctions de chef de service de biologie médicale « microbiologie » à l'hôpital Tahar Sfar de Mahdia, à compter du 21 août 2017.

Par arrêté du ministre de la santé du 28 septembre 2018.

Monsieur Mohamed Fadhel Najjar, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, est reconduit dans les fonctions de chef de service de biologie médicale « biochimie et toxicologie » à l'hôpital "Fattouma Bourguiba" de Monastir, à compter du 18 janvier 2018.

Par arrêté du ministre de la santé du 28 septembre 2018.

Madame Chadlia Fendri, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, est reconduite dans les fonctions de chef de service de biologie médicale « microbiologie » à l'hôpital la Rabta, à compter du 18 janvier 2018.

Par arrêté du ministre de la santé du 28 septembre 2018.

Monsieur Ali Bouslama, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, est reconduit dans les fonctions de chef de service de biologie médicale « biochimie » à l'hôpital Sahloul de Sousse, à compter du 18 janvier 2018.

Par arrêté du ministre de la santé du 28 septembre 2018.

Madame Nour El Houda Toumi, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, est reconduite dans les fonctions de chef de service de biologie « hématologie et banque du sang » à l'hôpital d'enfant Béchir Hamza, à compter du 18 janvier 2018.

Par arrêté du ministre de la santé du 28 septembre 2018.

Monsieur Fawzi Jenhani, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, est reconduit dans les fonctions de chef de service d'immunologie cellulaire et de bioréactif au centre national de transfusion sanguine, à compter du 18 janvier 2018.

Par arrêté du ministre de la santé du 28 septembre 2018.

Madame Férièle Houda Messadi épouse Akrouf, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, est reconduite dans les fonctions de chef de service du laboratoire régional d'hygiène à l'hôpital Hédi Chaker de Sfax, à compter du 22 janvier 2018.

Par arrêté du ministre de la santé du 28 septembre 2018.

Madame Maha Mastouri, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en pharmacie, est reconduite dans les fonctions de chef de service de biologie médicale « Microbiologie » à l'hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir, à compter du 15 janvier 2018.

Par arrêté du ministre de la santé du 28 septembre 2018.

Madame Amal Baghdadi, médecin principal de la santé publique, est nommée médecin major de la santé publique, à compter du 19 janvier 2017.

Par arrêté du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la défense nationale du 28 septembre 2018.

Les assistants hospitalo-universitaires en médecine dentaire mentionnés ci-dessous, sont nommés dans le grade de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine dentaire à compter du 2 janvier 2018, et ce, conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Spécialité	Faculté
Imen Chaabani	Radiologie odontologique	Faculté de médecine dentaire de Monastir
Ines Kallel	Odontologie conservatrice et endodontie	Faculté de médecine dentaire de Monastir
Anissa Ben Moussa	Prothèse conjointe	Faculté de médecine dentaire de Monastir
Hela Jegham	Parodontologie	Au titre de ministère de la défense

Par arrêté du ministre de la santé du 28 septembre 2018.

Est mis fin à la nomination du Monsieur Najeh Boubaker, médecin principal de la santé publique, sur sa demande, en qualité d'inspecteur régional de la santé publique.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Monsieur Moez Besbes, inspecteur en chef de la propriété foncière, est chargé des fonctions de directeur des affaires juridiques et des requêtes à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Monastir.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 20 août 2018.

Monsieur Mabrouk Abbar, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur régional des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Médenine au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

En application de l'article 2 du décret n° 2011-1017 du 21 juillet 2011, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Madame Sonia Klai, rédacteur principal d'actes de la conservation de la propriété foncière, est chargée des fonctions de directeur des affaires juridiques et des requêtes à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de l'Ariana.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Monsieur Mourad Ben Ltaief, rédacteur principal d'actes de la conservation de la propriété foncière, est chargé des fonctions de directeur de l'accueil des prestations de publicité foncière et de la documentation à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de l'Ariana.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Monsieur Mounir El Fenni, inspecteur en chef de la propriété foncière, est chargé des fonctions de directeur régional de la conservation de la propriété foncière de Nabeul 2.

En application des dispositions de l'article 26 du décret gouvernemental n° 2017-613 du 28 avril 2017, l'intéressé bénéficie des avantages attribués à un directeur d'administration centrale

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Monsieur Noamne Ghabri, inspecteur en chef de la propriété foncière, est chargé des fonctions de directeur des affaires juridiques et des requêtes à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Ben Arous.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 15 août 2018.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale, est accordée à Madame Olfa Ben Brahim, administrateur conseiller des domaines de l'Etat et des affaires foncières, sous-directeur des opérations foncières à la direction des biens des étrangers au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Monsieur Hassine Hamza, inspecteur en chef de la propriété foncière, est chargé des fonctions de directeur régional de la conservation de la propriété foncière de Jendouba.

En application des dispositions de l'article 26 du décret gouvernemental n° 2017-613 du 28 avril 2017, l'intéressé bénéficie des avantages attribués à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 15 août 2018.

Monsieur Béchir Marouani, technicien en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'apurement foncier à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Kasserine au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Madame Fatma Krid, inspecteur central de la propriété foncière, est chargée des fonctions de sous-directeur des requêtes et de l'étude des difficultés d'inscription à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Sfax.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Madame Madiha Dammak, inspecteur central de la propriété foncière, est chargée des fonctions de sous-directeur de l'étude des difficultés d'exécution des jugements du tribunal immobilier à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Sfax.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Mademoiselle Hayet Aguerbi, inspecteur en chef de la propriété foncière, est chargée des fonctions de sous-directeur des affaires administratives et financières à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Sfax.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Madame Belkis Thlijani, inspecteur en chef de la propriété foncière, est chargée des fonctions de sous-directeur de la gestion administrative et financière à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de l'Ariana.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Monsieur Mohamed Hedi Boukhchim, inspecteur en chef de la propriété foncière, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'enregistrement des résultats des demandes d'inscription et leur collationnement à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de l'Ariana.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Monsieur Mohamed Sami Ben Yaacoub, inspecteur en chef de la propriété foncière, est chargé des fonctions de sous-directeur des requêtes et de l'étude des difficultés d'inscription à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de l'Ariana.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Madame Kaouther Mrad, rédacteur d'actes de la conservation de la propriété foncière, est chargée des fonctions de sous-directeur de l'accueil et des prestations de publicité foncière à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Monastir.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Madame Leila Ben Khalifa, inspecteur central de la propriété foncière, est chargée des fonctions de sous-directeur de l'étude des difficultés d'exécution des jugements du tribunal immobilier à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Monastir.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Madame Sana Rebai, inspecteur en chef de la propriété foncière, est chargée des fonctions de sous-directeur de l'étude des difficultés d'exécution des jugements du tribunal immobilier à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Siliana.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Monsieur Mouldi Sghaier, inspecteur en chef de la propriété foncière, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires administratives et financières à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Monastir.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Madame Rim Chedly, inspecteur central de la propriété foncière, est chargée des fonctions de sous-directeur des requêtes et de l'étude des difficultés d'inscription à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Monastir.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Mademoiselle Ouarda Ayari, inspecteur central de la propriété foncière, est chargée des fonctions de sous-directeur des achats à la direction générale des services communs à la conservation de la propriété foncière.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Madame Oumaima Ammar, inspecteur central de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service de l'étude des difficultés d'exécution des jugements d'immatriculation à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Sfax.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Mademoiselle Leila Krid, inspecteur de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service des demandes d'inscription rejetées à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Sfax.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Madame Sonia Rebai, inspecteur central de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service de la gestion des titres fonciers et de la bibliothèque à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Sfax.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Madame Thouraya Aloulou, inspecteur central de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service du collationnement des textes des inscriptions à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Sfax.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Mademoiselle Hanen Salem, bibliothécaire ou documentaliste à la conservation de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service de la gestion des documents et des archives à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Sfax.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Monsieur Mohamed Hichem Kammoun, inspecteur central de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service de l'étude des difficultés d'exécution des jugements de mise à jour des titres fonciers à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Sfax.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Monsieur Nejmeddine Mahjoub, inspecteur central de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service de la gestion administrative et financière à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Sfax.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Madame Dorra Cherif, inspecteur central de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service des requêtes des avocats et des notaires à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Sfax.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Mademoiselle Maha Hentati, inspecteur central de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service des requêtes des citoyens et des autres organismes à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Sfax.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Monsieur Sadok Abdallah, inspecteur de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service des titres de propriété, des certificats et des états à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de l'Ariana.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Madame Hayet Saïdi, inspecteur central de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service de l'inscription des opérations de partage et de distraction à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de l'Ariana.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Monsieur Fadhel Bejaoui, inspecteur central de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service de l'exécution des jugements d'immatriculation et de la refonte des titres fonciers à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de l'Ariana.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Monsieur Mustapha Saïd, inspecteur central de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service de l'inscription des charges à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de l'Ariana.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Monsieur Mohsen Fejjari, inspecteur central de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service des requêtes des citoyens et des autres organismes à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de l'Ariana.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Madame Zazia Jbali, inspecteur en chef de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service des requêtes des avocats et des notaires à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de l'Ariana.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Madame Karima Salah, inspecteur de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service des requêtes des citoyens et des autres organismes à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Monastir.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Madame Hajer Ben Amor, inspecteur central de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service de l'étude des difficultés d'exécution des jugements d'immatriculation à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de l'Ariana.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Madame Aida Zoghلامي, inspecteur central de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service de l'étude des difficultés d'exécution des jugements de mise à jour des titres fonciers à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de l'Ariana.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Madame Asma Sabbagh, inspecteur de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service des requêtes des avocats et des notaires à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Monastir.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Monsieur Mohamed Kadri, inspecteur central de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service de l'inscription des opérations de partage et de distraction à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Monastir.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Madame Mounira Ben Abdallah, inspecteur de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service des prestations de services à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Monastir.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Mademoiselle Olfa Nefzi, inspecteur central de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service des requêtes se rapportant à la révision des décisions d'inscription émanant de la conservation de la propriété foncière à la direction générale du contrôle à la conservation de la propriété foncière.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Mademoiselle Hasna Ouerghemmi, inspecteur central de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service des requêtes se rapportant à l'exécution des jugements immobiliers à la direction générale du contrôle à la conservation de la propriété foncière.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Monsieur Jarboui Ichaoui, inspecteur de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service de l'étude des difficultés d'exécution des jugements d'immatriculation à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Monastir.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Madame Hajer Jayouchi, inspecteur central de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service du collationnement des textes des inscriptions à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Monastir.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Monsieur Ramzi Bouzaïene, inspecteur de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service de l'étude des difficultés d'exécution des jugements de mise à jour des titres fonciers à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Monastir.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Madame Houla Boulares, inspecteur central de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service de la gestion du matériel et des voitures administratives à la direction générale des services communs à la conservation de la propriété foncière.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 5 septembre 2018.

Monsieur Lanouar Jemmali, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service des concours et des examens à la direction générale des services communs au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 5 septembre 2018.

Madame Dhia Khazri, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de chef de service des marchés à la direction générale des services communs au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 15 août 2018.

Mademoiselle Amal Hachani, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service des enquêtes et de suivi de l'exploitation des immeubles non agricoles de l'Etat à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Kébili au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 19 juillet 2018.

Monsieur Lotfi Loussifi, administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé des fonctions de chef de service de suivi de l'exploitation des immeubles domaniaux à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Kairouan au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 15 août 2018.

Madame Ikram Derbal Tourki, technicien en chef, est chargée des fonctions de chef de service d'affectation des immeubles agricoles à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Sfax au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 15 août 2018.

Madame Mongia Farès, administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargée des fonctions de chef de service des locations et de recensement à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Sfax au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 23 août 2018.

Les rédacteurs adjoints d'actes de la conservation de la propriété foncière, dont les noms suivent sont nommés dans le grade de rédacteur d'actes de la conservation de la propriété foncière :

- Nadia El Guesmi,
- Aziza Bou Bakri,
- Nadia El Gaidi.